



PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

**INVITACIÓN PÚBLICA No. CP-ENIC2026-003
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON
DESTINO AL MERCADO REGULADO DE ENELAR
E.S.P.; PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 01 DE ENERO DE 2027 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE
2029.**

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN Y CONDICIONES GENERALES.	3
1.1	RÉGIMEN JURÍDICO.	3
1.2	DEFINICIONES.	3
1.3	OBJETO.	5
1.4	PROPONENTES U OFERENTES.	5
1.5	SITIO DE ENTREGA.	5
1.6	FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA CONVOCATORIA.	5
1.7	CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA.	6
1.8	INTERPRETACION, ACLARACION Y MODIFICACION DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA PARA CONSULTA.	6
2.	REQUISITOS HABILITANTES.	7
3.	FIRMA DE LA PROPUESTA.	7
4.	OFERTA ECONOMICA.	7
5.	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.	7
5.1	CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACION Y/O RECHAZO DE PROPUESTAS.	7
5.2	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN.	8
5.3	CRITERIO DE DESEMPATE.	10
5.4	AUDIENCIA PÚBLICA.	11
6.	FORMALIZACIÓN DE LA OFERTA.	11
6.1	DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN.	11
6.2	SUSPENSION O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA.	11
7.	OFERTA.	12
7.1	CONTENIDO DE LA OFERTA.	12
7.2	VALIDEZ DE LA OFERTA.	12
8.	MINUTA DE CONTRATO.	12
8.1	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL VENDEDOR.	13
8.2	GARANTÍA DE PAGO DEL COMPRADOR.	14
8.3	PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA SURGIDA DEL CONTRATO.	14
9.	PRODUCTOS.	15
9.2	MODALIDAD DE SUMINISTRO PAGUE LO CONTRATADO – PC.	16
9.3	CANTIDADES SOLICITADAS.	16
9.4	PRECIO COTIZADO OFERTA.	16
10.	ANEXOS.	18
	ANEXO 1: REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTAS.	18
	ANEXO 2: CUADROS DE CANTIDADES DE ENERGÍA Y PRECIO.	21
	ANEXO 4: PAGARE Y CARTA DE INSTRUCCIONES.	39
	ANEXO 5: CARTA DE PRESENTACION.	46

1. INTRODUCCIÓN Y CONDICIONES GENERALES.

La EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P – ENELAR E.S.P. (en adelante ENELAR E.S.P.) desea seleccionar en igualdad de oportunidades la propuesta que ofrezca las mejores condiciones para el suministro de energía eléctrica que requiere la empresa, atendiendo las disposiciones del derecho privado y del Estatuto Interno de Contratación, según lo previsto en las Leyes 142 y 143 de 1994 y la Ley 689 de 2001. En especial, el presente proceso tiene por objeto recibir ofertas de energía y potencia eléctrica para atender la demanda de ENELAR E.S.P. en el mercado regulado, en los periodos comprendidos entre el 01 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2029, de conformidad con las Resoluciones CREG 134 de 2013, 080 de 2019, 130 de 2019 y las demás que las complementen y/o modifiquen.

El alcance y la metodología para el suministro de la energía y potencia eléctrica están descritos en los presentes requisitos generales y en los ANEXOS del presente documento. El futuro contrato deberá ser desarrollado bajo las mejores condiciones técnicas, administrativas, en los tiempos de ejecución previstos en los presentes pliegos y la regulación; con una estructura de costos óptima y económicamente viable para ENELAR E.S.P., de acuerdo con el alcance, condiciones y especificaciones fijadas en la presente convocatoria; teniendo siempre presente el garantizarle los derechos y deberes de los suscriptores, usuarios y clientes del mercado regulado de ENELAR E.S.P. La presentación de la propuesta por parte del proponente implica la aceptación plena de las reglas contenidas en las presentes Condiciones Generales, incluida la minuta del contrato. La presente invitación a presentar oferta y los documentos que se produzcan en desarrollo de esta convocatoria no implica la aceptación por parte de ENELAR E.S.P., ni crean la obligación de aceptar las ofertas que le presenten o cualquier otra obligación.

1.1 RÉGIMEN JURÍDICO.

La presente invitación a ofrecer, y la relación jurídica que surja de la misma, se sujetan a las Leyes 142 de 1994, 143 de 1994, 689 de 2001, Código Civil del Comercio, las resoluciones emitidas por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG, en especial las Resoluciones CREG 134 de 2013, CREG 080 del 2019, CREG 130 del 2019 y el estatuto de contratación de ENELAR E.S.P.

1.2 DEFINICIONES.

Para la interpretación y aplicación de los requisitos de esta convocatoria, se tendrán en cuenta, además de las definiciones establecidas en las Leyes 142 de 1994, 143 de 1994, 689 de 2001, las demás resoluciones vigentes del Ministerio de Minas y Energía y la CREG que aclaren y modifiquen, las siguientes:

AUTORIZACION PARA CONTRATAR: Documento mediante el cual la Junta Directiva, o el órgano que resulte competente, faculta y/o autoriza al representante legal de la firma PROPONENTE, a presentar propuesta u oferta en la presente convocatoria; cuando por efecto de la cuantía, plazo, etc., existe este tipo de restricción y/o limitación en el registro mercantil y/o en los estatutos de la empresa. Si el PROPONENTE concurre por conducto de un representante o mandatario, deberá anexar el documento mediante el cual ha ofrecido la representación a su apoderado, en el que consten expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

COMPRADOR: Empresa que recibe y acepta las ofertas presentadas por EL PROPONENTE, para este caso ENELAR E.S.P. También denominado COMPRADOR.

CROM: Es la capacidad de respaldo que tienen los agentes para asumir el riesgo en el Mercado Mayorista de Energía.

CURVA PLANA: Cantidad de energía ofertada por EL PROPONENTE, cuyo valor distribuido, es igual en cada una de las 24 horas del día ofertado del respectivo mes de suministro (oferta plana).

CURVA TIPICA: Cantidad de energía ofertada por EL PROPONENTE, cuyo valor distribuido obedece al comportamiento de la demanda, normalmente es diferente en cada una de las 24 horas del día ofertado del respectivo mes de suministro y puede presentar el mismo valor en algunas horas del día.

DEMANDA COMERCIAL: Corresponde al valor de la demanda real del comercializador, que incluye los factores de pérdidas en las redes de transmisión regional o de distribución local para referir a nivel de 220 KV y las pérdidas del Sistema de Transmisión Nacional.

ENELAR: Empresa de Energía de Arauca ENELAR E.S.P., es una empresa de servicios públicos oficial, de nacionalidad colombiana, constituida como empresa industrial y comercial del estado del orden departamental, sometida al régimen general de los servicios públicos domiciliarios y que ejerce sus actividades dentro del ámbito del derecho privado como empresario mercantil.

EL VENDEDOR: Empresa (s) a la (s) cual (es) EL COMPRADOR le ha(n) aceptado la(s) oferta realizada(s) y/o ha firmado contratos para el suministro de energía y potencia. También puede denominarse EL VENDEDOR.

FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE (FNCER): Es la energía proveniente de plantas de generación que define el numeral 17 del artículo 5 de la Ley 1715 del 2014. Se consideran FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCER según lo determine la Unidad de Planeación Minero Energética UPME.

LAS PARTES: ENELAR E.S.P., y EL VENDEDOR (PROponente), en conjunto.

OFERTA: Condiciones de precio o cantidad presentadas por el PROPONENTE.

PROponente: Empresa(s) que han presentado oferta para el suministro de energía y potencia, en atención a la invitación formulada por EL COMPRADOR que se encuentran inscritos en el Mercado de Energía Mayorista en calidad de generador y/o comercializador. También puede denominarse OFERENTE.

SICEP: Sistema centralizado de información de convocatorias públicas – SICEP, operado por XM S.A. E.S.P., como Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC, cuyo propósito es brindar información sobre la contratación del mercado regulado a todos los agentes, usuarios y entidades de inspección, control y vigilancia.

1.3 OBJETO.

El objeto de esta Solicitud Pública de Ofertas es recibir propuestas para el suministro de energía y potencia eléctricas requeridas para atender el mercado regulado del COMPRADOR, incluyendo las pérdidas correspondientes al Sistema de Transmisión Nacional, en los meses, tipo de contrato y cantidades descritas en el Anexo 2 para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2029, según los productos detallados en la presente convocatoria.

1.4 PROPONENTES U OFERENTES.

Pueden presentar oferta las empresas que tengan la categoría de generadores, generadores – comercializadores o comercializadores, incluyendo plantas menores que participen actualmente en el Mercado de Energía mayorista - MEM, que se encuentren inscritos y a paz y salvo ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC, y que no se encuentren incursos en alguna de las causales de retiro del mercado o de limitación de suministro establecidas en la regulación. También se consideran las Empresas con proyectos de generación registrados ante la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, con sus estudios de factibilidad técnica y financiera terminados a la fecha de cierre de esta Convocatoria, y que inicien su operación antes del periodo de suministro, garantizando la entrega de energía en los periodos ofertados y el cumplimiento de los trámites oportunos que garanticen el registro ante el ASIC. No se aceptarán consorcios o uniones temporales.

1.5 SITIO DE ENTREGA.

ENELAR E.S.P. recibirá la energía ofrecida en los barrajes que tenga como referencia para sus fronteras comerciales establecidas en el Reglamento de Operación. Por lo anterior, y con base en las normas de este, las pérdidas a nivel de Sistema de Transmisión Regional que se ocasionen se considerarán como una mayor demanda de ENELAR E.S.P.

1.6 FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA CONVOCATORIA.

La correspondencia deberá estar dirigida a la Empresa de Energía de Arauca ENELAR E.S.P. a la Carrera 22 # 22 - 46 en el municipio de Arauca, departamento de Arauca o a través de vía correo electrónico a comercial@enelar.com.co con copia al correo juridica@enelar.com.co, financiera@enelar.com.co. Si tiene alguna inquietud podrá contactarse con el siguiente funcionario responsable:

Nombre: Anibal Fuentes Galvis
Cargo: Director Comercial
Correo: comercial@enelar.com.co
Teléfono: 607 885 2495 Ext. 1131

Con copia a:

Nombre: Edward Alexander Pinilla Marín
Cargo: Jefe oficina Asesora Jurídica
Correo: juridica@enelar.com.co
Teléfono: 607 885 2495 Ext. 1162

Nombre: Yenny Milena Tapias
Cargo: Directora Administrativa y Financiera

Carrera 22 No. 22-46
Teléfono: (607) 8852495 - (607) 8858008
Arauca – Arauca
www.enelar.com.co



Correo: financiera@enelar.com.co
Teléfono: 607 885 2495 Ext. 1181

1.7 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA.

ENELAR E.S.P., formula invitación pública a los interesados en presentar ofertas mediante publicación en la página web <https://www.enelar.com.co>, y mediante aviso de convocatoria pública para la celebración de contratos de energía para el mercado regulado de acuerdo con el Sistema Centralizado de Convocatorias Públicas - SICEP administrado por la Compañía de Expertos en mercados X.M. S.A. E.S.P.; de conformidad con lo dispuesto en Resolución CREG 130 de 2019, o aquellas que las modifiquen o sustituyan. La convocatoria pública se registrará de acuerdo con los tiempos establecidos en el siguiente cronograma; los cuales podrán ser ajustados de acuerdo con los tiempos establecidos en el SICEP:

ACTIVIDADES	FECHA
Solicitud de creación del expediente electrónico y Aviso de Convocatoria Pública	05 de junio de 2026
Publicación de los pliegos de condiciones para consulta en el SICEP por parte del ASIC.	05 de junio de 2026
Presentación y plazo de consultas por parte de los oferentes.	Hasta las 17:00 horas del día 12 de junio de 2026. Las consultas deben enviarse a los correos electrónicos: comercial@enelar.com.co , juridica@enelar.com.co , financiera@enelar.com.co
Publicación de Pliegos Definitivos en el SICEP.	19 de junio de 2026
Remisión de oferta reserva al ASIC.	05 de julio de 2026.
Remisión de requisitos habilitantes y ofertas por parte de los Oferentes.	Hasta las 15:00 horas del día 06 de julio de 2026.
Publicación Aviso de lugar y hora de realización de Audiencia Pública en el SICEP	10 de julio de 2026
Evaluación y Subsanación de Requisitos Habilitantes.	Hasta 14 de julio de 2026
Información al ASIC de Oferentes Habilitados	15 de julio de 2026
Evaluación de Ofertas en Audiencia Pública.	17 de julio de 2026 a las 15:00
Fecha Máxima de Formalización de Contratos	6 de agosto de 2026

1.8 INTERPRETACION, ACLARACION Y MODIFICACION DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA PARA CONSULTA.

Para la preparación de la oferta, EL PROPONENTE deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones y anexos que figuren en esta solicitud pública de oferta. No se aceptarán solicitudes de aclaraciones, ni se responderán a estas por medio telefónico. Si como resultado de los comentarios y preguntas enviadas por los proponentes interesados hay lugar a realizar cambios en la solicitud pública de ofertas, se realizarán las modificaciones o adendas y se enviarán al ASIC para su publicación. Así mismo, ENELAR E.S.P. informará a todos los proponentes interesados, en la misma fecha de publicación de la modificación o adenda, que la solicitud de oferta para consulta fue modificada y que se encuentra disponible en la sección de información pública del expediente electrónico de la convocatoria en el SICEP.

2. REQUISITOS HABILITANTES.

En el Anexo 1 del presente pliego de condiciones, se relacionan los requisitos habilitantes, que los participantes deben enviar a SICEP con sus respectivos anexos. ENELAR E.S.P. verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes en el término establecido en el cronograma, de ser necesario se solicitará a los oferentes aclaraciones o subsanaciones de estos, las cuales deben ser entregadas dentro del plazo previsto en el cronograma, en forma física, mediante correo certificado, o por correo electrónico a comercial@enelar.com.co con copia a juridica@enelar.com.co; financiera@enelar.com.co, en caso contrario se considera que no fueron subsanados y no serán sujeto a evaluación.

Los oferentes que cumplan con todos los requisitos habilitantes expuestos en estos términos podrán considerarse proponentes elegibles. Una vez cumplido el plazo establecido, ENELAR E.S.P. remitirá al ASIC la lista de los oferentes habilitados. En todo caso, los documentos remitidos de manera electrónica deberán ser fiel copia del original cuya información y suscripción deberá estar debidamente diligenciada por el responsable. Dichos documentos deberán ser totalmente legibles y no se aceptan fotos de archivo.

3. FIRMA DE LA PROPUESTA.

Este requisito se cumple con la firma de la carta de presentación y deberá hacerlo el representante legal o apoderado de la persona jurídica de EL PROPONENTE. Los documentos que se pretendan acreditar de manera electrónica, deberán ser fiel copia del físico firmado en original.

4. OFERTA ECONOMICA.

Los oferentes deberán presentar las ofertas en el formato “Cuadro de Cantidades de Energía y Precio”, para los productos a ofertar según la fecha y hora establecida en el cronograma. El ASIC remitirá a ENELAR E.S.P. las ofertas económicas de los oferentes habilitados según la fecha establecida en el cronograma.

Las ofertas económicas deberán tener máximo dos (2) cifras decimales.

5. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

ENELAR E.S.P., revisará las ofertas para verificar si los proponentes cumplen con los requisitos habilitantes, si se ajustan a los requisitos de la solicitud pública de oferta, con observancia y acatamiento de las normas legales vigentes, consultando los intereses, objetivos y propósitos de ambos y con aplicación de los principios de la buena fe y la lealtad contractual.

5.1 CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACION Y/O RECHAZO DE PROPUESTAS.

ENELAR E.S.P. podrá descalificar aquellas propuestas en las que se presente alguno de los siguientes casos:

- La no presentación de cualquier requisito de participación o habilitantes establecidos en el **numeral 2** y en el Anexo 1 de esta solicitud pública de oferta, o no haberlo subsanado en término.

- No acreditar estar a paz y salvo de las obligaciones frente al sistema de seguridad social y aportes parafiscales al momento de la presentación de la oferta podrá dar lugar a la descalificación de esta.
- No se evaluarán ofertas alternativas o que contengan condiciones adicionales y/o modificaciones a las establecidas en el pliego definitivo.
- Las ofertas que en uno o varios meses del producto superen el(los) precio(s) de la oferta reserva, no serán evaluadas.
- Las ofertas que presenten precios que no sean determinables, u ofertas que se encuentren indexadas a variables diferentes al IPP serie oferta interna, o que presenten modificaciones a las condiciones definidas en estos términos.
- No se evaluarán ofertas que modifiquen, reemplacen o adicionen condiciones a las notas definidas en el Anexo 2 de Precios y Cantidades.
- No serán evaluadas ofertas que presenten para uno o varios meses del producto ofertado, porcentajes mayores al 100% del requerimiento o menores a los mínimos establecidos según los términos de la presente convocatoria.

5.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN.

ENELAR E.S.P. efectuará los estudios del caso y el análisis comparativo de las ofertas, para aceptar aquella(s) oferta(s) que le sea(n) más favorable(s) y esté(n) ajustada(s) a los requisitos exigidos en esta invitación a ofrecer, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución CREG 130 de 2019.

Lo primero que se llevará a cabo para la evaluación de las propuestas es lo siguiente:

1. Serán seleccionadas como propuestas elegibles aquellas que cumplan en forma total las condiciones de este pliego.
2. Las ofertas serán evaluadas de manera independiente para cada uno de los años que conforman los dos productos objeto de contratación. Serán consideradas elegibles para adjudicación en un determinado año aquellas ofertas cuyo precio ofertado no supere el precio de reserva definido por ENELAR E.S.P. en cada año. En caso de que el oferente haya manifestado expresamente su aceptación de adjudicaciones parciales, la oferta podrá ser considerada para aquellos años en los que cumpla esta condición, aun cuando para otros años el precio ofertado supere el respectivo precio de reserva. Por el contrario, cuando el oferente no acepte adjudicaciones parciales, la oferta no será tenida en cuenta si el precio ofertado supera el precio de reserva en cualquiera de los años solicitados.
3. No serán objeto de evaluación las ofertas que contengan precios indeterminados o no determinables, aquellas indexadas a variables diferentes al Índice de Precios al Productor (IPP) – Serie Oferta Interna, o las que incluyan modificaciones a las condiciones establecidas en los presentes términos.
4. Las ofertas deberán cumplir con los porcentajes mínimos y máximos para cada uno de los productos establecidos en los presentes términos, en caso contrario las ofertas no se tendrán en cuenta en el proceso de evaluación.

5. Los porcentajes de energía ofertada deberán expresarse en números enteros, es decir, sin decimales (X%), en el caso de ser necesario para ofertas expresadas con decimales, se redondearán al entero más cercano. Sin embargo, su liquidación en kWh se hará con dos (2) cifras decimales.

Para el producto 1 se tendrá en cuenta lo siguiente:

- El oferente deberá presentar un único precio en \$/kWh para cada anualidad del producto.
- No se podrá ofertar precios diferentes para cada mes, es decir, se deberá ofertar un solo precio aplicable para todos los meses de cada anualidad del producto
- La energía ofertada deberá expresarse en porcentaje (%) respecto del total requerido, en números enteros, sin decimales. Para efectos de liquidación, la energía adjudicada se expresará en kWh con dos (2) cifras decimales.
- Se deberán ofertar mínimo 10 meses para el año 2027 y 2028. Para los demás años del producto (2029) se podrán ofertar ninguno, uno o varios de los meses del año.
- Para el año 2027 y 2028, se podrá ofertar diferentes porcentajes para cada uno de los meses del año, los cuales deberán ser mínimo 30% y máximo 100%. Para los demás años del producto (2029) se podrá ofertar diferentes porcentajes para cada uno de los meses del año, los cuales deberán ser mínimo 0% y máximo 100%.

Para el producto 2 se tendrá en cuenta lo siguiente:

- El oferente deberá presentar un único precio en \$/kWh para cada anualidad del producto.
- No se podrá ofertar precios diferentes para cada mes, es decir, se deberá ofertar un solo precio aplicable para todos los meses de cada anualidad del producto
- La energía ofertada deberá expresarse en porcentaje (%) respecto del total requerido, en números enteros, sin decimales. Para efectos de liquidación, la energía adjudicada se expresará en kWh con dos (2) cifras decimales.
- Se podrá ofertar diferentes porcentajes para cada uno de los meses del respectivo producto, los cuales deberán ser mínimo 10% y máximo 100%.
- Se deberán ofertar todos los meses para cada año del producto.

Las ofertas que no cumplan para el respectivo producto con las condiciones antes detalladas no serán tenidas en cuenta para la adjudicación del producto.

Una vez se ha determinado cuales ofertas han cumplido con los requisitos habilitantes, los porcentajes mínimos y máximos permitidos y demás términos y condiciones de los presentes términos de referencia, se aplicará por producto la siguiente metodología:

- **Producto 1 y 2**, se revisará por proponente que su oferta económica sea menor o igual al precio de reserva establecido por ENELAR para cada año del producto conforme con lo establecido en los presentes pliegos de condiciones. Aquellos años de las ofertas que no cumplan con esta condición no serán tenidos en cuenta para la evaluación de la adjudicación de los respectivos productos.

Con las ofertas que cumplan la condición anterior, se determinará el orden de elegibilidad ordenando las ofertas según el precio ofertado, de menor a mayor, siendo la oferta de menor precio la primera adjudicada, si no se logra adjudicar el 100% de la energía requerida, se pasará al siguiente oferente

según el orden de elegibilidad, y si no se logra adjudicar el 100% de la energía requerida, al siguiente proponente y así sucesivamente, hasta adjudicar el 100% de la energía requerida o considerar la totalidad de los oferentes habilitados.

Adjudicación Parcial: Los oferentes deberán especificar en el Anexo 2 si aceptan o no adjudicaciones parciales y consignar el porcentaje mínimo de adjudicación que aceptan, de no hacerlo, se entenderá que aceptarán la adjudicación parcial que le haga ENELAR según su conveniencia.

Para efectos de la adjudicación parcial, se considerarán las siguientes situaciones:

- Aceptación total de adjudicación parcial (sin porcentaje mínimo): ENELAR podrá adjudicar cualquier cantidad de energía requerida para completar el 100% del producto.
- Aceptación de adjudicación parcial con porcentaje mínimo: La adjudicación parcial solo se realizará si la cantidad pendiente por adjudicar es igual o superior al porcentaje mínimo definido por el oferente. En caso contrario, la oferta no será considerada para adjudicación parcial y se continuará con el siguiente proponente en el orden de elegibilidad.
- No aceptación de adjudicación parcial: En caso de que el oferente no acepte adjudicación parcial, su oferta solo será considerada si la cantidad pendiente por adjudicar es igual a la totalidad de la energía ofertada. De no cumplirse esta condición, se continuará con el siguiente proponente en el orden de elegibilidad.

La energía adjudicada, ya sea total o parcial, conservará el precio ofertado originalmente por el proponente y se asignará de manera uniforme para todas las horas, días y meses del periodo contratado.

ENELAR E.S.P. evaluará la opción de remitir al ASIC la oferta reserva para el producto ofertado, En caso de que se decida presentar oferta de reserva, esta será diligenciada en el formato para remisión de ofertas establecido en el numeral 10.3 de la Resolución CREG 130 de 2019 y en los plazos establecidos en el cronograma de la presente invitación.

5.3 CRITERIO DE DESEMPATE.

En caso de presentarse dos o más ofertas habilitadas con el mismo precio ofertado para el único producto, el proceso de adjudicación se realizará aplicando los siguientes criterios de desempate, en el orden en que se enuncian:

- Mayor cantidad de energía ofertada: Tendrá prioridad la oferta que presente la mayor cantidad de energía, en la medida en que permite una mayor cobertura de la demanda requerida, optimizando el proceso de contratación bajo condiciones equivalentes de precio.
- Condiciones de adjudicación parcial más flexibles: En caso de persistir el empate, se priorizará la oferta que permita mayor flexibilidad en la adjudicación, entendida como aquella que acepte adjudicación parcial sin restricción o que haya definido el menor porcentaje mínimo de adjudicación parcial, facilitando la optimización del proceso de asignación de energía.
- Orden de registro en la plataforma SICEP de XM: Si el empate persiste, se adjudicará a la oferta que haya sido registrada primero en la plataforma SICEP, conforme a la marca de tiempo generada por el sistema.

5.4 AUDIENCIA PÚBLICA.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, modificada, entre otras, por la Resolución CREG 101 033 de 2023, ENELAR E.S.P. realizará la audiencia pública al día hábil siguiente después de recibida la información de las ofertas de cantidades y precios de los agentes habilitados por parte del ASIC. ENELAR E.S.P. informará al ASIC y a los demás interesados, como mínimo con cinco (05) días hábiles de anterioridad a la realización de la audiencia la hora en la que se llevará a cabo. Esta se realizará de manera virtual, para lo cual se estará informado oportunamente, tanto a través de SICEP como de la página WEB de ENELAR el respectivo enlace de acceso.

ENELAR E.S.P. solo puede evaluar las ofertas transferidas por el SICEP con la metodología de evaluación definida en los pliegos de condiciones definitivos.

ENELAR E.S.P. podrá solicitar en la audiencia a todos o a cualquiera de los oferentes las aclaraciones o informaciones que estime pertinentes, a fin de despejar cualquier punto dudoso o equívoco de las ofertas. En caso de existir reclamaciones, se deben presentar por parte de los oferentes en la audiencia pública en donde se lleva a cabo la evaluación. Estas podrán llevarse a cabo a través del representante legal o un tercero mediante poder debidamente otorgado que deberá ser enviado con antelación a la ejecución de la audiencia pública.

ENELAR E.S.P. analizará las reclamaciones y las resolverá en la misma audiencia previo a la adjudicación. Posterior a la adjudicación no serán aceptadas reclamaciones de ningún tipo. En caso de no presentarse objeciones se entenderá que todos los proponentes están de acuerdo con los resultados. Se les informará vía correo electrónico el resultado de la convocatoria a todos los agentes que participaron.

6. FORMALIZACIÓN DE LA OFERTA.

ENELAR E.S.P. formalizará la relación jurídica resultante de este proceso dentro de los trece (13) días hábiles siguientes a la realización de la audiencia pública, en el plazo previsto para ello en el cronograma. Si el proponente favorecido, por causas atribuibles exclusivamente a él, no firma el contrato ni presenta los documentos requeridos para iniciar su ejecución dentro del plazo definido, ENELAR E.S.P. podrá ejecutar la Garantía de Seriedad de la propuesta sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a El Comprador y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

ENELAR E.S.P. remitirá al SICEP los resultados de la convocatoria pública dentro del término establecido en la Resolución CREG No. 130 de 2019, con sus modificaciones.

6.1 DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN.

ENELAR E.S.P. puede declarar desierta la convocatoria cuando no se presenten ofertas; cuando ningún oferente sea habilitado; cuando las ofertas de oferentes habilitados fueron descartadas en la audiencia con la metodología de evaluación o cuando los precios ofertados superen la oferta reserva según los términos y condiciones de la presente convocatoria.

6.2 SUSPENSION O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA.

En caso de que ENELAR E.S.P. estime conveniente suspender la convocatoria, informará al SICEP para que este cambie el estado de la convocatoria a suspendida en el expediente electrónico. Esta suspensión en ningún caso será superior a diez (10) días hábiles contados a partir de la actualización del estado de la convocatoria en el expediente electrónico del SICEP. En caso de que pasados los diez (10) días hábiles, ENELAR E.S.P. no realice la solicitud de reactivación de la convocatoria, el ASIC cambiará el estado de la convocatoria en el expediente electrónico del SICEP a cancelada y procede a cerrar el expediente.

Si ENELAR E.S.P. decide cancelar la convocatoria, se procederá a documentar e informar al ASIC oportunamente. El ASIC debe cambiar el estado de la convocatoria a cancelada en el expediente electrónico del SICEP y procede a cerrar el expediente.

La suspensión o cancelación solo será posible hasta antes de la audiencia de adjudicación, una vez realizada esta, las Partes deberán celebrar el contrato.

7. OFERTA.

7.1 CONTENIDO DE LA OFERTA.

- Requisitos habilitantes (Anexo 1).
- Cuadro de cantidades de Energía y Precio. El precio para la fecha de referencia deberá presentarse con dos dígitos decimales.

7.2 VALIDEZ DE LA OFERTA.

La oferta tendrá una validez de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha establecida para el cierre de la convocatoria.

En caso de que la fecha de cierre de la convocatoria sea prorrogada por ENELAR E.S.P. todos los proponentes deberán prorrogar, en concordancia, tanto el término de validez de su propuesta como la vigencia de la garantía de seriedad de esta.

8. MINUTA DE CONTRATO.

En el Anexo 3 de este documento, se describen los términos finales del contrato a celebrarse con el oferente u oferentes seleccionados.

Con base en la minuta que se anexa, ENELAR E.S.P. se encuentra dispuesta a negociar los términos finales del contrato a celebrarse con el/los oferentes seleccionados, de mutuo acuerdo y en beneficio de las partes.

ENELAR E.S.P. se reserva el derecho de aceptar o rechazar total o parcialmente las observaciones expuestas en el plazo estipulado para presentarlas. La existencia de la relación jurídica surgida se encontrará sujeta a la condición suspensiva de que se constituya la garantía de cumplimiento del objeto ofrecido.

Las modificaciones a la minuta del contrato solo pueden hacerse de mutuo acuerdo entre las partes, antes de que el contrato haya sido registrado ante el ASIC y siempre con sujeción a las reglas y condiciones preestablecidas en el proceso.

8.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL VENDEDOR.

El VENDEDOR constituirá a favor del COMPRADOR una garantía de cumplimiento de las obligaciones contractuales, bien sea mediante póliza de seguros **a favor de empresas de servicios públicos Ley 142 de 1994** emitida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, o mediante una garantía bancaria emitida por un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuente con una calificación vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia.

La garantía de cumplimiento deberá cubrir al COMPRADOR frente a los perjuicios patrimoniales que le cause EL VENDEDOR derivados del incumplimiento imputable al VENDEDOR, de cualquiera de las obligaciones del contrato garantizado. Este amparo comprende las medidas de apremio provisionales y la cláusula penal que se hicieren efectivas. Aclarando que la entidad aseguradora o garante no pagará al asegurado por estos conceptos, sumas que excedan la suma asegurada establecida para el presente amparo.

La garantía de cumplimiento se expedirá en la cuantía que se especifique para cada uno de los contratos que se generen para EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. una vez se emitan las respectivas aceptaciones de oferta. Se constituirá esta garantía en la misma moneda del contrato, y deberá cubrir los riesgos que se indican a continuación. El pago de la garantía bancaria correrá por cuenta de EL VENDEDOR. La garantía deberá ser constituida por EL VENDEDOR en forma tal que cubra, única y exclusivamente, los riesgos contemplados para la ejecución del contrato; dicha garantía no podrá ser revocada de manera unilateral.

Como excepción al principio de indivisibilidad de la garantía y en aplicación del Artículo 2.2.1.2.3.1.3 del Decreto 1082 DEL 2015, el amparo bajo la garantía de cumplimiento, se otorgará por períodos de mínimo un (1) año y máximo cinco (5) años, sin generar obligatoriedad de renovación por parte de la entidad financiera o la compañía de Seguros, para las siguientes vigencias, para lo cual tanto la entidad financiera o compañía de Seguros, como EL VENDEDOR deberán informar a ENELAR, con seis (6) meses de anticipación al vencimiento de la garantía, la no renovación, lo cual no será causal de incumplimiento del contrato y/o afectación de la última garantía constituida. EL VENDEDOR deberá garantizar con otra garantía bancaria o póliza; sus obligaciones contractuales en las mismas condiciones establecidas en los pliegos de condiciones. Este aviso no afecta la garantía de la etapa o período contractual en ejecución. Si la entidad financiera o compañía de seguros no da el aviso con la anticipación mencionada y la PARTE garantizada no obtiene una nueva garantía, el garante queda obligado a garantizar la etapa del contrato o el período contractual subsiguiente. En todo caso, la garantía deberá estar vigente durante todo el contrato.

La renovación de la garantía de cumplimiento se deberá realizar con una anticipación de un (01) mes a la fecha de vencimiento de la garantía vigente. Al término del contrato la garantía deberá estar vigente hasta un (1) mes después de finalizado el plazo de ejecución.

El valor total a asegurar será igual al tres por ciento (3%) del valor estimado del contrato en pesos constantes de abril de 2026. Para calcular el valor estimado del contrato se multiplicará el precio de cada mes del contrato por la totalidad energía de cada mes del contrato. Una vez hecha la anterior multiplicación, se sumará el valor obtenido para cada mes, dando lugar al valor estimado del contrato. La Garantía se hará efectiva a EL VENDEDOR, en favor de EL COMPRADOR, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que haya adquirido en virtud del contrato. Mediante este amparo, EL VENDEDOR garantizará la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica surgida de la aceptación de la oferta, momento a partir del cual surge la relación contractual y amparará los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales. La Garantía de Cumplimiento deberá entregarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato.

En caso de que la CREG expida regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de esta oferta, durante su vigencia, EL VENDEDOR se compromete a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir.

8.2 GARANTÍA DE PAGO DEL COMPRADOR.

EL COMPRADOR otorgará un pagaré en blanco con carta de instrucciones firmado y con nota de presentación ante Notaria, el cual deberá ser devuelto por EL VENDEDOR en el momento de terminar el contrato, siempre y cuando COMPRADOR se encuentre a paz y salvo con sus obligaciones, además de una garantía bancaria a entera satisfacción del VENDEDOR que ampare el pago de las obligaciones contractuales equivalente al valor estimado del primer mes consumo multiplicado por 1,5 veces, pagadera de forma incondicional, irrevocable y al primer requerimiento del VENDEDOR y con una vigencia igual a la duración del suministro y 75 días más. Esta garantía podrá otorgarse anualmente con 30 días de antelación al vencimiento de la garantía vigente. La garantía de que trata esta cláusula deberá ser entregada por el COMPRADOR a satisfacción del VENDEDOR antes de iniciar el suministro.

En caso de ejecutarse en forma parcial o total las garantías establecidas en los numerales 8.1 y 8.2. de estos Pliegos de Condiciones y el contrato no se dé por terminado, la parte cuya garantía haya sido ejecutada deberá reponer la misma por el monto total por ejecutar.

En el Anexo 4 de este documento se muestran los Modelos del Pagaré con su carta de Instrucciones y la Carta de Crédito Stand-by.

8.3 PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA SURGIDA DEL CONTRATO.

El plazo para la liquidación de la relación jurídica surgida de la oferta es de seis (6) meses contados a partir del vencimiento de la vigencia de esta.

9. PRODUCTOS.

RESUMEN DEL PRODUCTO 1	
TIPO DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Veinticuatro (24) horas todos los días de todos los meses del periodo a contratar; conforme se indica en el pliego de condiciones y en el Anexo N° 2. Cantidades de Energía y Precios.
VIGENCIA DEL CONTRATO	Del 01 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2029
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL CONTRATO	301.091.256 KWh
INDEXADOR	Índice de Precios al Productor Oferta Interna (IPP) definitivo, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces; correspondiente al mes de abril de 2026.
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con la carta de instrucciones y garantía bancaria. Vendedor: Garantía bancaria o póliza de cumplimiento.
OTROS TÉRMINOS	Todos los demás descritos en los Pliegos de Condiciones de la Convocatoria.

RESUMEN DEL PRODUCTO 2	
TIPO DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Veinticuatro (24) horas todos los días de todos los meses del periodo a contratar; conforme se indica en el pliego de condiciones y en el Anexo N° 2. Cantidades de Energía y Precios.
VIGENCIA DEL CONTRATO	Del 01 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2029
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL CONTRATO	118.122.986 KWh
INDEXADOR	Índice de Precios al Productor Oferta Interna (IPP) definitivo, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces; correspondiente al mes de abril de 2026.
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con la carta de instrucciones y garantía bancaria. Vendedor: Garantía bancaria o póliza de cumplimiento.
OTROS TÉRMINOS	Todos los demás descritos en los Pliegos de Condiciones de la Convocatoria.

9.2 MODALIDAD DE SUMINISTRO PAGUE LO CONTRATADO – PC.

Se ha previsto contratar bajo la modalidad “Pague lo Contratado” por lo que ENELAR E.S.P. se compromete a recibir y pagar al precio adjudicado toda la energía contratada y que consta en el respectivo contrato suscrito entre las partes.

9.3 CANTIDADES SOLICITADAS.

Los oferentes deben cotizar en el formato Cuadro de Cantidades de Energía y Precio (**Anexo 2**), las cantidades ofertadas bajo la modalidad Pague lo Contratado - PC, hasta las cantidades solicitadas de acuerdo con las distribuciones horarias establecidas.

9.4 PRECIO COTIZADO OFERTA.

Para las cantidades del Cuadro de Cantidades de Energía y Precio, los oferentes deberán cotizar para todo el producto, el precio en pesos por kilovatio-hora (\$/kWh) con dos cifras decimales, en forma de precio monomio fijo en pesos constantes de abril de 2026.

Los precios cotizados en todas las propuestas deben incluir todos los cargos que según la reglamentación vigente en la fecha de apertura de propuestas sean responsabilidad de EL PROPONENTE. La actualización mensual del precio del suministro se hará con base en la variación del Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna, certificado por la entidad competente, de acuerdo con la siguiente fórmula de ajuste:

$$P_{m,t} = P_0 * \frac{IPP_{m,t}}{IPP_0}$$

Donde:

P_0:	Precio de la energía eléctrica en \$/kWh, valorada en pesos constantes del mes de abril de 2026.
$P_{m,t}$:	Precio de la energía eléctrica en \$/kWh, valorada en pesos constantes del mes de suministro m del año t .
IPP_0:	Índice de Precios del Productor Oferta Interna certificada por el DANE para el mes de abril de 2026.
$IPP_{m-1,t}$:	Índice de Precios del Productor Oferta Interna Provisional del mes de suministro m del año t .

El **IPP** serie oferta interna que se utilizará será el “**provisional**”, tanto para el IPP base como para el IPP indexador de precio; o la que la regulación indique para tal fin, teniendo en cuenta lo dispuesto por la CREG en la Circular 014 de 2021.

ENELAR E.S.P., no evaluará ofertas que consideren otros esquemas de precios, que sean indexadas con índices diferentes al IPP serie oferta interna.

El valor resultante de aplicar la fórmula de indexación para el precio de la energía ofertada – **$IPP_{m,t}$** ; se redondeará a dos (2) decimales y este será el que se utilice para la liquidación y facturación de la energía suministrada.

9.5 IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES.

Los tributos del orden nacional, departamental, distrital y municipal que se causen con ocasión de la celebración del presente acuerdo estarán a cargo de quien, conforme a las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes, sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación. El estricto cumplimiento de los deberes formales asociados a los tributos que se originen por la celebración del presente acuerdo y la práctica de las retenciones que procedan, será de responsabilidad de la parte que resulte obligada conforme se prevea en las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes.

El oferente deberá considerar en su propuesta que el contrato que se suscriba con ENELAR E.S.P. se encontrará gravado por las Estampillas Departamentales, por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	PORCENTAJE
Estampilla Pro - Desarrollo Departamental	0,50%
Estampilla Pro – Electrificación	0,50%
Estampilla Pro - Cultura	1,80%
Estampilla Pro - Bienestar del Adulto	0,50%
Estampilla Pro - Desarrollo Fronterizo	0,50%
Tasa Pro- Deporte y Recreación	0,20%
TOTAL	4,00%

Las estampillas del orden territorial (Departamental) que graban los contratos de suministro de energía actualmente se adoptaron según Ordenanza 210 de 2025 por medio del cual la Asamblea Departamental de Arauca expidió el Estatuto de Rentas para el Departamento de Arauca y su modificación mediante Ordenanza 213 de 2026.

10. ANEXOS.

ANEXO 1: REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTAS.

- **Carta de presentación de la oferta** firmada por el proponente según modelo adjunto en el Anexo 5.
- **Certificado de registro ante el ASIC** o quien cumpla sus funciones con vigencia no mayor a 30 días de la fecha de presentación de la oferta
- **Certificado Existencia, Capacidad y Representación:** Los oferentes acreditarán su existencia y capacidad a través de Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio, con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha de presentación de la oferta. Los oferentes deberán acreditar una duración, como mínimo, igual al plazo de ejecución del objeto y un año más. ENELAR E.S.P. podrá abstenerse de evaluar las ofertas de las personas jurídicas que se encuentren incursas en causal de disolución o se encuentren en liquidación.

De existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas autorizaciones de los órganos competentes para efectos de presentar la propuesta, suscribir el contrato y todos relacionados directa o indirectamente con la presente convocatoria.

- **Registro Único Tributario.** El oferente deberá acreditar el Registro Único Tributario (RUT) donde se evidencie la inclusión de actividades económicas relacionadas con el objeto contractual.
- **Garantía de seriedad de la propuesta.** Cada propuesta deberá acompañarse de una garantía de seriedad mediante una póliza de seguros a favor de empresas de servicios públicos emitidas por compañías de seguros legalmente constituidas en Colombia, bajo el clausulado para empresas de servicios públicos domiciliarios- Ley 142 de 1994. Deberá figurar como asegurado y beneficiario EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. NIT: 892099499-3., y deberá ser constituida por EL PROPONENTE con el objeto de garantizar la seriedad de la oferta, la firma del contrato sin condicionamientos y sometiéndola a la minuta de contrato aquí publicada, así como de la entrega de la póliza de cumplimiento dentro de las condiciones y términos expresados en estos pliegos. Esta póliza de seriedad de la oferta deberá incluir aclaración de que no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.

Como alternativa, EL PROPONENTE podrá presentar una garantía bancaria (Carta de crédito Stand-by), en la cual deberá figurar como beneficiario EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. NIT: 892099499-3. La garantía bancaria deberá ser emitida por un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, o quien haga sus veces, que cuente con una calificación vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadoras autorizada en Colombia, de forma que sea aceptable para ENELAR.

La cuantía de la Garantía de Seriedad de la propuesta será del tres por ciento (3%) del valor de su Oferta y deberá tener una vigencia mínima de cuarenta y cinco días (45) días calendario, contados a partir de la fecha de entrega de las ofertas y los requisitos habilitantes por parte de los oferentes. En todo caso EL PROPONENTE mantendrá vigente la garantía de seriedad de acuerdo con los plazos estipulados en la Resolución CREG 130 de 2019 y en el cronograma de la presente convocatoria.

El valor de la Oferta a garantizar se calculará de la siguiente manera: Como la sumatoria de los valores de las ofertas de los productos. La oferta de cada producto será la sumatoria de la multiplicación por periodo de la totalidad de la energía ofertada por sus respectivos precios. ENELAR no admitirá desviaciones por debajo en el cálculo del valor de la garantía de seriedad de la oferta.

Por medio de la garantía, se cubrirá a EL COMPRADOR, cuando: a. Si el oferente ganador revoca la propuesta. b. Si el oferente favorecido pretende modificar su oferta, condicionarla, cambiar la minuta del contrato. c. Si el oferente favorecido, pretende que ENELAR suscriba documentos contractuales adicionales al contrato aquí publicado, documentos proforma o cualquier escrito, como requisito para suscribir el contrato. d. Cuando el oferente favorecido, le exija a ENELAR una garantía diferente a la enunciada en estos pliegos. e. Cuando el contrato no se pueda suscribir por un hecho imputable al oferente. f. Cuando después de firmado el contrato el vendedor no constituye la póliza de cumplimiento exigida en las condiciones aquí señaladas, ni dentro del plazo fijado para tal evento. g. Si como consecuencia de las obligaciones con el Mercado de Energía Mayorista, el oferente no se hubiera cubierto dentro de los términos establecidos en la regulación, de manera tal que no pueda registrarse el contrato. h. Por no tener el oferente y con la oportunidad debida todas y cada una de las exigencias regulatorias y documentos necesarios para el inicio del contrato. i. Si el contrato no se pudiese registrar por un hecho de responsabilidad del oferente.

El que ha de constituir la garantía deberá ser EL PROPONENTE, cuya razón social e identificación deben corresponder exactamente con los que figuran en el certificado de existencia y representación legal. Dicha garantía deberá ser cancelada y asumida por el responsable de la oferta.

Cuando EL PROPONENTE se abstenga de cualquiera de estas obligaciones, ENELAR podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la citada garantía. Igualmente, la garantía se hará efectiva si EL PROPONENTE modifica, adiciona o retira su oferta después de la audiencia pública para la presentación de ofertas de este proceso de contratación.

- **Paz y Salvo de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales.**

En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificada por la ley 828 del 10 de julio de 2003 -Ley de Reforma Laboral-, las personas jurídicas deberán acreditar el pago de los aportes por sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubiere lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

El PROPONENTE deberá entregar un certificado expedido por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal, mediante el cual se acredite el cumplimiento de las obligaciones Parafiscales a que hace alusión el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y en lo que corresponda la Ley 1607 de 2012 y la reglamentación que se expida.

De igual forma, EL VENDEDOR se compromete, durante la ejecución del contrato, al cumplimiento de sus obligaciones ante los sistemas de Seguridad Social y Parafiscales cuando de acuerdo con su obligación haya lugar, situación que acreditará ante EL COMPRADOR con la presentación de cada cobro por suministro de energía. EL COMPRADOR no realizará el pago de la respectiva factura, hasta tanto no se aporte el paz y salvo mencionado, sin que esta situación genere el pago de intereses de ningún tipo a favor de EL VENDEDOR.

Las exigencias anteriores, aplican igualmente para la liquidación del contrato. En el momento de la liquidación del contrato, EL VENDEDOR dejará constancia ante EL COMPRADOR del cumplimiento y pago de tales obligaciones durante toda su vigencia, estableciendo claramente lo cancelado por estos conceptos y el monto que debieron haber cotizado o aportado. De encontrarse la existencia de alguna

diferencia a cargo de EL VENDEDOR, EL COMPRADOR podrá retener de las sumas adeudadas de la ejecución del contrato, el monto del valor de los aportes y directamente hará el giro de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones.

El hecho de no acreditar estar a paz y salvo de las obligaciones Parafiscales para el momento de la presentación de la oferta; dará lugar a la descalificación de la misma.

Para proyectos de generación futuros se deberá entregar certificado expedido por la Unidad de Planeación Minero-Energética - UPME, sobre la inscripción del proyecto, que contenga la información suministrada por quien lo inscribe, acerca de la fecha de entrada en operación y la capacidad de generación de cada uno de los proyectos considerados en su oferta, los cuales deben tener su estudio de factibilidad técnica y financiera terminado a la fecha de cierre de esta Convocatoria. Igualmente deben entregar información general adicional sobre dichos proyectos.

- **Certificación de XM como administrador del mercado de energía mayorista o la entidad que haga sus veces**, donde manifieste que el agente proponente en la convocatoria pública que adelanta ENELAR E.S.P., no ha entrado en procesos de limitación de suministro de energía en los últimos seis (06) meses, contados a partir de la fecha de apertura de la convocatoria y si ha estado en proceso de limitación de suministro de energía, los ha solucionado en menos de tres días hábiles.

ANEXO 2: CUADROS DE CANTIDADES DE ENERGÍA Y PRECIO

Empresa: _____

Representante Legal: _____

Tipo de Agente: _____

Los precios ofertados están referidos en pesos constantes de abril de 2026:

Oferta Producto 1				
Periodo	Energía requerida (KWh)	Energía ofertada (%)	Energía ofertada (KWh)	Precio monomio (\$/kWh)
ene-27	7.829.074			
feb-27	9.216.851			
mar-27	10.762.660			
abr-27	9.326.732			
may-27	8.062.876			
jun-27	6.524.766			
jul-27	6.520.471			
ago-27	7.489.983			
sep-27	8.920.213			
oct-27	9.361.145			
nov-27	9.415.662			
dic-27	11.315.587			
ene-28	7.597.750			
feb-28	8.963.495			
mar-28	9.995.438			
abr-28	8.724.406			
may-28	6.888.387			

jun-28	5.593.215			
jul-28	5.918.360			
ago-28	6.041.279			
sep-28	7.516.359			
oct-28	7.662.951			
nov-28	7.029.777			
dic-28	8.628.823			
ene-29	6.787.140			
feb-29	8.456.527			
mar-29	9.756.997			
abr-29	8.883.522			
may-29	8.599.314			
jun-29	6.971.614			
jul-29	7.567.829			
ago-29	8.694.835			
sep-29	9.508.956			
oct-29	10.057.908			
nov-29	9.992.470			
dic-29	10.507.883			
TOTAL	301.091.256			

- (1) Oferta válida para la modalidad Pague lo Contratado.
- (2) No se podrá ofertar precios diferentes para cada mes.
- (3) Los precios ofertados incluyen todos los pagos, cargos, impuestos, estampillas, etc., que el Proponente deba realizar ante cualquier entidad gubernamental, o empresa pública, privada o mixta para entregar la energía en la frontera con el Sistema de Transmisión Nacional – STN.
- (4) Se acepta adjudicación parcial: SI ☐ NO ☐ PORCENTAJE MINIMO ACEPTAR

Empresa: _____
Representante Legal: _____
Tipo de Agente: _____

Los precios ofertados están referidos en pesos constantes de abril de 2026:

Oferta Producto 2				
Periodo	Energía requerida (KWh)	Energía ofertada (%)	Energía ofertada (KWh)	Precio monomio (\$/kWh)
ene-27	3.110.784			
feb-27	3.304.336			
mar-27	3.702.289			
abr-27	3.206.707			
may-27	3.550.789			
jun-27	2.664.785			
jul-27	2.727.597			
ago-27	3.643.106			
sep-27	4.026.538			
oct-27	3.585.089			
nov-27	3.673.831			
dic-27	3.835.730			
ene-28	1.625.721			
feb-28	422.277			
mar-28	447.109			
abr-28	525.030			

may-28	608.067			
jun-28	583.453			
jul-28	651.562			
ago-28	722.001			
sep-28	567.364			
oct-28	511.022			
nov-28	520.744			
dic-28	491.617			
ene-29	5.579.102			
feb-29	5.351.793			
mar-29	5.766.501			
abr-29	5.011.832			
may-29	5.870.857			
jun-29	5.011.974			
jul-29	5.091.962			
ago-29	6.206.760			
sep-29	6.845.714			
oct-29	6.341.491			
nov-29	6.137.839			
dic-29	6.199.616			
TOTAL	118.122.986			

- (1) Oferta válida para la modalidad Pague lo Contratado.
- (2) No se podrá ofertar precios diferentes para cada mes.

- (3) Los precios ofertados incluyen todos los pagos, cargos, impuestos, estampillas, etc., que el Proponente deba realizar ante cualquier entidad gubernamental, o empresa pública, privada o mixta para entregar la energía en la frontera con el Sistema de Transmisión Nacional – STN.
- (4) Se acepta adjudicación parcial: SI _____ NO _____ PORCENTAJE MINIMO ACEPTAR _____

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENELAR E.S.P. No. _____ ASIC No. _____

CONVOCATORIA PÚBLICA ENELAR E.S.P. No. CP-ENIC2026-003

COMPRADOR: EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA ENELAR E.S.P.

VENDEDOR: _____

OBJETO: SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO AL MERCADO REGULADO DE ENELAR E.S.P.; PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2027 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2029.

TIPO DE CONTRATO: _____

Entre los suscritos a saber, _____, mayor de edad y vecino de Arauca, identificado con la cédula de ciudadanía número _____ expedida en _____, actuando en nombre y representación legal de la Empresa de Energía de Arauca ENELAR E.S.P., empresa de servicios públicos domiciliarios, con domicilio social en el municipio de ARAUCA - ARAUCA, debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República de Colombia, tal como lo acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Arauca, que se anexa a este contrato, de una parte que para efectos del presente contrato se denominará EL COMPRADOR; y de la otra _____, mayor de edad, vecino de _____ identificado con la cédula de ciudadanía número _____ expedida en _____, quien obra en su condición de Representante Legal de _____, domiciliada en _____, debidamente facultado por la Junta Directiva, según Acta No. _____ del _____ de _____ del año _____, haciendo constar que _____ es una empresa de servicios públicos domiciliarios _____, _____, constituida mediante Escritura Pública No. _____ del _____ de _____ de _____ de la Notaría _____, Departamento _____, tal como se acredita mediante el Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio de _____ de fecha _____ de _____ del año _____, que se anexa, que para efectos del presente contrato se denominará EL VENDEDOR, se ha celebrado el presente contrato de suministro de energía eléctrica que se rige por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES:

1. Que el COMPRADOR por medio de la CONVOCATORIA PÚBLICA ENELAR E.S.P. No. CP-ENIC2026-003, invitó a ofertar el suministro de energía eléctrica para atender su demanda del mercado regulado, para el período comprendido entre el 01 de enero de 2027 y el 31 de diciembre del año 2029.
2. Que, una vez evaluadas las ofertas, El COMPRADOR le adjudicó el Contrato de Compraventa de Energía Eléctrica a El VENDEDOR, tal como se informó mediante comunicación No. _____ del _____ (____) de _____ del año 2026.
3. Que son actividades inherentes al objeto social del VENDEDOR la generación y/o comercialización de energía eléctrica y que es actividad propia del objeto social del COMPRADOR la comercialización de energía eléctrica y la distribución de esta.

4. Que una vez efectuadas las anteriores consideraciones las Partes han decidido suscribir el presente Contrato, que se registrará por las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. OBJETO: El presente contrato tiene por objeto el suministro periódico de energía y potencia eléctrica por parte del VENDEDOR a favor del COMPRADOR, con destino al mercado regulado, en las cantidades determinadas en el cuadro de cantidades de energía y precio adjunto al presente contrato según la oferta aceptada.

SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El VENDEDOR se compromete a suministrar la energía y potencia eléctrica a partir de la hora 00:00 de XXXX de XXXX de 20XX y hasta las 24:00 horas del XXXX de XXXX de 20XX bajo las condiciones y cantidades pactadas.

TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato es de cuantía indeterminada. El valor real se determinará por la sumatoria de la facturación mensual, emitida en la medida en que se vaya cumpliendo el suministro de energía y durante el plazo de ejecución. En consecuencia, el valor mensual de este contrato es el que resulte de multiplicar el precio unitario para cada hora, en pesos por kilovatio-hora con dos cifras decimales, actualizado mensualmente por la cantidad de energía asignada a este contrato, expresada en kilovatios-hora, del mercado regulado del COMPRADOR mes a mes.

CUARTA. ALCANCE DEL SUMINISTRO: El VENDEDOR, se compromete a suministrar a ENELAR E.S.P., en la modalidad Pague lo Contratado PC para el período XX de XX de 2026 y el XX de XX de 20XX, las cantidades de energía que aparecen relacionadas en el Cuadro de Cantidades de Energía y Precio del contrato.

QUINTA. PRECIO DE LA ENERGÍA SUMINISTRADA: El precio del presente suministro, especificado en pesos colombianos constantes del mes de abril de 2026 por kWh (COP / kWh) para cada hora del día según lo indicado en el Cuadro de Cantidades de Energía y Precio de la oferta, el cual incluye todos los cargos que son responsabilidad del VENDEDOR.

SEXTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SUMINISTRO: La liquidación del suministro se hará con base en las cifras pactadas en los puntos cuarto y quinto del contrato y deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación haciéndose constar en un acta escrita por los representantes legales de las partes. Las cantidades de energía realmente suministradas serán las que calcule el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) para ENELAR E.S.P.

SÉPTIMA. FÓRMULA DE AJUSTE: La actualización mensual del precio del suministro se hará con base en la variación del Índice de Precios al Productor (IPP) Serie Oferta Interna, certificado por la entidad competente, de acuerdo con la siguiente fórmula de ajuste:

$$P_{m,t} = P_0 * \frac{IPP_{m,t}}{IPP_0}$$

Donde:

- P_0 :** Precio de la energía eléctrica en \$/kWh, valorada en pesos constantes del mes de abril de 2026.
- $P_{m,t}$:** Precio de la energía eléctrica en \$/kWh, valorada en pesos constantes del mes de suministro m del año t .
- IPP_0 :** Índice de Precios del Productor Oferta Interna del mes de abril de 2026.
- $IPP_{m,t}$:** Índice de Precios del Productor Oferta Interna Provisional del mes suministro m del año t .

El **IPP** serie oferta interna que se utilizará será el IPP indexador de precio, o la serie que la regulación indique para tal fin, teniendo en cuenta lo dispuesto por la CREG en la circular 014 de 2021.

El valor resultante de aplicar la fórmula de indexación para el precio de la energía ofertada – **IPP_{m,t}**; se redondeará a dos (2) decimales y este será el que se utilice para la liquidación y facturación de la energía suministrada.

OCTAVA. FACTURAS Y FORMA DE PAGO: El COMPRADOR deberá efectuar el pago de la energía suministrada en cada mes en pesos colombianos al VENDEDOR de conformidad con el precio estipulado en la cláusula quinta de este contrato. Cada factura que presente EL VENDEDOR contendrá los soportes correspondientes y cumplirá con los requisitos exigidos tanto en la legislación tributaria como los solicitados por el COMPRADOR. El siguiente es el procedimiento para la facturación y los pagos: **1. Facturación.** - Para cobrar el valor de la energía suministrada, el VENDEDOR presentará factura a más tardar el día doceavo (12) hábil del mes siguiente al suministro. La factura será enviada mediante modelo de facturación electrónica remitiendo la facturación y los respectivos anexos al correo facturacionelectronica@enelar.com.co con copia a los correos mercadomayorista@enelar.com.co y comercial@enelar.com.co dentro del plazo estipulado. Dicha factura deberá contener como mínimo los siguientes conceptos: 1. Fecha de elaboración y fecha de vencimiento. 2. Cantidad total asignada en (kWh) para el mes. 3. El precio de la energía eléctrica correspondiente al mes de consumo con dos decimales. 4. Los demás requisitos exigidos por la Ley en las facturas comerciales. La factura electrónica será aceptada por parte del COMPRADOR si dentro de los tres (3) días posteriores a su recibo ésta no es rechazada conforme lo establecido en la legislación vigente. Para los facturadores electrónicos, se entiende que la factura fue radicada en la fecha en que se envía por correo electrónico. El envío de las facturas vía correo electrónico es necesario para que el COMPRADOR adelante la revisión y aprobación de las mismas. El vencimiento será veintiocho (28) días calendario contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente, que, en caso de ser un día no hábil, se entenderá que el pago debe realizarse en el día hábil anterior. Cuando no se presente la factura dentro del plazo aquí estipulado, por cada día de retardo con respecto a dicho plazo y hasta la fecha de presentación o recibo de la factura, se desplazará un día el vencimiento del plazo para el pago. **2. Diferencias entre Facturación y Consumo Real.** - En caso de presentarse diferencias entre los datos facturados y los suministros reales se procederá de la siguiente manera: EL VENDEDOR elaborará una nota crédito cuando el valor facturado sea superior al suministrado, o una factura de ajuste cuando sea inferior al suministro, por la diferencia a que haya lugar. La elaboración y presentación de las facturas de ajuste se realizarán siguiendo lo establecido en el numeral 1 de este punto. En cuanto a su vencimiento se tendrá en cuenta lo siguiente: Si su presentación se efectúa dentro de los tres (3) días contados a partir de la radicación de la factura que se modifica, su vencimiento será en la misma fecha de vencimiento de la factura original. Si su presentación es posterior al plazo anterior, el vencimiento será el primer día hábil del segundo mes siguiente al mes de presentación. En ningún caso el vencimiento de la factura de ajuste será anterior al vencimiento de la factura original que modifica. Si el vencimiento de la factura de ajuste es posterior a la fecha de vencimiento de la factura original que modifica, el COMPRADOR, para el caso de la factura de ajuste, o el VENDEDOR, para el caso de la nota crédito, reconocerán una tasa de actualización equivalente al DTF correspondiente a la última semana del mes anterior a la fecha de elaboración de la nota de ajuste. Esta actualización se aplicará proporcionalmente desde la fecha de vencimiento de la factura que se modifica hasta la fecha de vencimiento estipulada en la nota crédito o débito de ajuste. **3. Reliquidaciones del ASIC.** - En el evento que las reliquidaciones que efectúe el ASIC modifiquen las cantidades de energía suministrada o su precio, el VENDEDOR elaborará y presentará las notas de ajuste en el mes siguiente al que se publique la reliquidación. La tasa de actualización para las facturas de ajuste será la misma descrita en el numeral 2 de este punto. **4. Forma de pago:** El COMPRADOR cancelará la suma respectiva en pesos colombianos una vez descontados los impuestos, gravámenes o contribuciones que haya lugar en la cuenta bancaria que establezca EL VENDEDOR en cada factura. Para esto, el VENDEDOR deberá remitir comunicación por escrita al COMPRADOR indicando los detalles de la cuenta bancaria y las actualizaciones en los casos en que corresponda al domicilio o a los correos de recibo de facturación mencionados en el punto uno (1) de la presente cláusula. Los pagos así realizados extinguen las obligaciones de pago a cargo del COMPRADOR.

El plazo máximo de pago será de 30 días calendario contados a partir del último día del mes correspondiente de consumo.

5. Recibo de facturas: El VENDEDOR, tendrá en cuenta que el COMPRADOR recibe las facturas hasta el día doceavo (12) hábil de cada mes.

NOVENA. IMPUESTOS: El estricto cumplimiento de los deberes formales asociados a los tributos del orden nacional, distrital y municipal que se originen por la relación jurídica surgida del contrato y la práctica de las retenciones que resulten aplicables, será de responsabilidad del sujeto pasivo que resulte obligado conforme se prevea en las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes. Las partes se comprometen a suministrar la información y documentación soporte que resulte necesaria para la correcta determinación de sus obligaciones tributarias. El VENDEDOR deberá considerar en su propuesta que el contrato que se suscriba con el COMPRADOR se encontrará gravado por las estampillas del orden territorial adoptadas según Ordenanza 210 de 2025 por medio del cual la Asamblea Departamental de Arauca expidió el Estatuto de Rentas para el departamento de Arauca y que se relacionan a continuación:

CONCEPTO	PORCENTAJE
Estampilla Pro - Desarrollo Departamental	0,50%
Estampilla Pro – Electrificación	0,50%
Estampilla Pro - Cultura	1,80%
Estampilla Pro - Bienestar del Adulto	0,50%
Estampilla Pro - Desarrollo Fronterizo	0,50%
Tasa Pro- Deporte y Recreación	0,20%
TOTAL	4,00%

Cuando con posterioridad a la fecha de la firma del presente contrato, cualquier impuesto, contribución, gravamen, tasa o transferencia que incida(n) en los precios contratados, tenga (n) alguna modificación, por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos y/o reglamentaciones para el sector eléctrico que afecten los precios contratados, sus efectos deberán ser aplicados a los precios, previa comunicación entre las partes al respecto y debiéndose solicitar la modificación del registro del contrato ante el ASIC, siguiendo los plazos definidos en la Resolución CREG 157 de 2011 o aquellas que la modifiquen, adicionen, aclaren o sustituyan. Si a consecuencia de la ejecución del presente contrato, se origina el pago de impuestos, tasas o contribuciones del orden nacional, departamental o municipal, su pago y sujeción pasiva serán los que se deriven de las normas legales y tributarias que los regulen.

DECIMA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y PAGO: El VENDEDOR constituirá a favor del COMPRADOR una garantía de cumplimiento de las obligaciones contractuales, bien sea mediante póliza de seguros a favor de empresas de servicios públicos Ley 142 de 1994 emitida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, o mediante una garantía bancaria emitida por un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuente con una calificación vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia. La garantía de cumplimiento deberá cubrir al COMPRADOR, frente a los perjuicios patrimoniales que le cause EL VENDEDOR derivados del incumplimiento imputable al VENDEDOR, de cualquiera de las obligaciones del contrato garantizado. Este amparo comprende las medidas de apremio provisionales y la cláusula penal que se hicieren efectivas. Aclarando que la entidad aseguradora o garante no pagará al asegurado por estos conceptos, sumas que excedan la suma asegurada establecida para el presente amparo. La garantía de cumplimiento se expedirá en la cuantía que se especifique para cada uno de los contratos que se generen para EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. una vez se emitan las respectivas aceptaciones de oferta. Se constituirá esta garantía en la misma moneda del contrato, y deberá cubrir los riesgos que se indican a continuación. El pago de la garantía bancaria correrá por cuenta de EL VENDEDOR. La garantía deberá ser constituida

por EL VENDEDOR en forma tal que cubra, única y exclusivamente, los riesgos contemplados para la ejecución del contrato; dicha garantía no podrá ser revocada de manera unilateral. Como excepción al principio de indivisibilidad de la garantía y en aplicación del Artículo 2.2.1.2.3.1.3 del Decreto 1082 DEL 2015, el amparo bajo la garantía de cumplimiento, se otorgará por períodos de mínimo un (1) año y máximo cinco (5) años, sin generar obligatoriedad de renovación por parte de la entidad financiera o la compañía de Seguros, para las siguientes vigencias, para lo cual tanto la entidad financiera o compañía de Seguros, como EL VENDEDOR deberán informar a ENELAR, con seis (6) meses de anticipación al vencimiento de la garantía, la no renovación, lo cual no será causal de incumplimiento del contrato y/o afectación de la última garantía constituida. EL VENDEDOR deberá garantizar con otra garantía bancaria o póliza; sus obligaciones contractuales en las mismas condiciones establecidas en los pliegos de condiciones. Este aviso no afecta la garantía de la etapa o período contractual en ejecución. Si la entidad financiera o compañía de seguros no da el aviso con la anticipación mencionada y la PARTE garantizada no obtiene una nueva garantía, el garante queda obligado a garantizar la etapa del contrato o el periodo contractual subsiguiente. En todo caso, la garantía deberá estar vigente durante todo el contrato. La renovación de la garantía de cumplimiento se deberá realizar con una anticipación de un (01) mes a la fecha de vencimiento de la garantía vigente. Al término del contrato la garantía deberá estar vigente hasta un (1) mes después de finalizado el plazo de ejecución. El valor total a asegurar será igual al tres por ciento (3%) del valor estimado del contrato en pesos constantes de abril de 2026. Para calcular el valor estimado del contrato se multiplicará el precio de cada mes del contrato por la totalidad energía de cada mes del contrato. Una vez hecha la anterior multiplicación, se sumará el valor obtenido para cada mes, dando lugar al valor estimado del contrato. La garantía se hará efectiva a EL VENDEDOR, en favor de EL COMPRADOR, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que haya adquirido en virtud del contrato. Mediante este amparo, EL VENDEDOR garantizará la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica surgida de la aceptación de la oferta, momento a partir del cual surge la relación contractual y amparará los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales. La Garantía de Cumplimiento deberá entregarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato. En caso de que la CREG expida regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de esta oferta, durante su vigencia, EL VENDEDOR se compromete a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir. Por la otra parte, EL COMPRADOR otorgará un pagaré en blanco con carta de instrucciones firmado y con nota de presentación ante Notaria, el cual deberá ser devuelto por EL VENDEDOR en el momento de terminar el contrato, siempre y cuando el COMPRADOR se encuentre a paz y salvo con sus obligaciones, además de una garantía bancaria a entera satisfacción del VENDEDOR que ampare el pago de las obligaciones contractuales equivalente al valor estimado del primer mes de consumo multiplicado por 1,5 veces, pagadera de forma incondicional, irrevocable y al primer requerimiento del VENDEDOR y con una vigencia igual a la duración del suministro y 75 días más. Esta garantía podrá otorgarse anualmente con 30 días de antelación al vencimiento de la garantía vigente. La garantía de que trata esta cláusula deberá ser entregada por el COMPRADOR a satisfacción del VENDEDOR antes de iniciar el suministro. **PARAGRAFO:** En caso de ejecutarse en forma parcial o total las garantías establecidas en esta Cláusula y el contrato no se dé por terminado, la parte cuya garantía haya sido ejecutada deberá reponer la misma por el monto total por ejecutar.

DECIMA PRIMERA. REGIMEN JURÍDICO: El presente contrato se rige por las normas del derecho privado vigentes, por las que en el futuro las modifiquen, adicionen o reemplacen, las leyes vigentes en la República de Colombia, en especial por las leyes 142 y 143 de 1994, el Código de Redes, el Reglamento de Operación, el Estatuto de Racionamiento, el Código Comercial del SIN y demás normas concordantes, así como también por las Resoluciones que sobre la materia expida la CREG que adicionen, modifiquen o deroguen o la autoridad competente que haga sus veces.

PARÁGRAFO PRIMERO: El precio que menciona la cláusula quinta del contrato se podrá ajustar previa concertación entre las partes y siempre que se presente alguno de los eventos que se presentan en esta cláusula. Para el efecto, la parte interesada comunicará y convocará por escrito a la otra en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario, lo anterior tendrá lugar solo en el evento en que se llegare a presentar durante la vigencia del contrato: variaciones, modificaciones, ajustes únicamente del tipo de legislativo,

reglamentario o regulatorio a la normatividad vigente para el Mercado de Energía Mayorista en Colombia que impacten de manera directa el precio de la energía suministrada. Si cualquiera de las partes no está de acuerdo con ajustar el precio de la energía suministrada ante la ocurrencia de cambio regulatorios o legales, podrá someter la diferencia surgida, al mecanismo de Solución de Controversias de la cláusula Décima Novena del presente contrato. Sin que por ello implique fuerza mayor o caso fortuito para dar por terminada la relación comercial

PARAGRAFO SEGUNDO: Si con posterioridad a la fecha de celebración y perfeccionamiento del presente contrato se expiden, promulgan o en cualquier forma se producen cambios en las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o instrucciones que modifiquen los términos del contrato y los derechos que ahora se adquieren y contraen, las partes expresamente se obligan a realizar en un período no mayor a treinta (30) días calendario, todas las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas regulaciones y para restablecer el equilibrio económico de manera que se brinden mutuamente los instrumentos que les permitan ejecutar el contrato dentro de las condiciones económicas, financieras y de operación inicialmente pactadas.

PARAGRAFO TERCERO: Hacen parte integrante de este contrato y por tanto obligan jurídicamente a las partes los siguientes documentos: Los anexos y las actas y documentos que durante su ejecución se firmen por los representantes legales de las partes o sus delegados

DECIMA SEGUNDA. INTERES DE MORA: En caso de que los pagos no sean efectuados dentro de los plazos establecidos, y si las causas del retraso son imputables al COMPRADOR, este reconocerá intereses moratorios en la cancelación de las facturas a la tasa máxima permitida en los términos del artículo 884 del Código de Comercio, tomando una base anual de 365 días. Para los efectos del pago de intereses, el VENDEDOR deberá efectuar los cálculos correspondientes y presentar la factura respectiva con los soportes que demuestren su existencia, el período por el cual se cobra y la tasa aplicada. Sin embargo, la acusación de interés moratorio no significa extensión del plazo para el pago ni mutación de la obligación de pagar dentro del término acordado.

DECIMA TERCERA. SITIO DE ENTREGA: El COMPRADOR recibirá la energía aceptada como la entrega el Sistema de Transmisión Nacional (STN) en los barrajes que tenga como referencia para sus fronteras comerciales establecidas en el Reglamento de Operación. Por lo anterior, con base en las normas de este, el COMPRADOR asumirá las pérdidas reales hasta el STN.

DECIMA CUARTA. FRONTERAS DE MEDICIÓN: Las fronteras de medición serán los equipos de medida del COMPRADOR localizados en sus fronteras comerciales. Tanto el VENDEDOR como el COMPRADOR se obligan a cumplir la normatividad y los procedimientos vigentes en las resoluciones y códigos expedidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (en adelante la CREG), y aquellos acordados y definidos por el ASIC.

DECIMA QUINTA. OCURRENCIA DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO: El COMPRADOR y el VENDEDOR se obligan a dar cumplimiento a las estipulaciones acordadas, salvo la ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito ajenos a la voluntad de los mismos, debidamente comprobados, caso en el cual el COMPRADOR y EL VENDEDOR se pondrán de acuerdo con fin de adecuar las condiciones de la relación jurídica surgida del contrato, a las nuevas situaciones que se presenten. El COMPRADOR y el VENDEDOR, según el caso, quedarán relevados del cumplimiento de sus obligaciones por circunstancias imprevisibles e irresistibles ajenas a ellos, que impidan la ejecución de las obligaciones estipuladas en este contrato, quedando obligado quien se encuentre incurso en la circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito a dar aviso a el otro, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a su ocurrencia y desde tal momento se suspenderán las obligaciones para ambos. En caso de desaparecer tal circunstancia, el COMPRADOR y EL VENDEDOR continuarán la ejecución de sus obligaciones en la forma estipulada anteriormente. Para efectos del contrato, solamente se considerarán como causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito las que se califiquen como tales de acuerdo con la legislación colombiana que no tengan como origen una actitud culpable del COMPRADOR o del VENDEDOR y, en general, cualquier otra circunstancia imprevista que escape al control de los mismos y ante la cual sea imposible resistir.

En todo caso quien alegue la fuerza MAYOR o caso fortuito deberá demostrarlo, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la ocurrencia del hecho. Las obligaciones pendientes de pago, ocasionadas con anterioridad a la ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, deberán ser cubiertas por el COMPRADOR en los períodos estipulados. En ningún caso las obligaciones de pago se suspenderán por la ocurrencia de un evento de caso fortuito y/o fuerza mayor.

DECIMA SEXTA. CAUSALES DE MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN: Además de las causales previstas en la Ley 142 de 1994 y demás disposiciones complementarias sobre modificación y terminación de contratos, el presente contrato podrá modificarse cuando así lo convengan las partes, mediante iniciativa de una de ellas o de ambas, lo cual realizarán mediante un Acta de Modificación Bilateral. Serán causales de terminación de la relación jurídica surgida del contrato antes de su vencimiento las siguientes: a) El incumplimiento de cualquiera de las partes de sus obligaciones, caso en el cual se ejecutará la Garantía de Cumplimiento de la cláusula décima del contrato; si lo anterior no es posible se acudirán a la vía judicial para lo cual este contrato presta mérito ejecutivo. b) Por expreso mandato de la ley. c) De común acuerdo entre las partes. d) La mora en el pago total o parcial de UNA (1) factura sin causa justificada por más de quince (15) días calendario sin perjuicio de que el contratista inicie el proceso de limitación de suministro, previa reclamación del contratista sin que sea atendida por el COMPRADOR e) El no cumplimiento del suministro de la energía por parte del VENDEDOR a el COMPRADOR por más de ocho (8) días consecutivos en cumplimiento de las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003, CREG 019 de 2006 y las que las modifiquen o sustituyan; f) El incumplimiento de la obligación de constituir los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del mercado mayorista de energía en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido; g) La no constitución y presentación dentro de los términos establecidos en la regulación, de las garantías adicionales que se deriven de nueva regulación expedida por la CREG asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de este contrato, durante su vigencia y las que compensen el riesgo que dicha regulación tenga por objeto cubrir; h) El retiro del agente del mercado en las condiciones establecidas en la resolución CREG 156 de 2011 y las que la adicionen, las modifiquen o las complementen; i) Cuando los representantes legales, directivos, ejecutivos o socios – accionistas con participación superior al 5% –, de cualquiera de las partes sean incluidos en la lista OFAC Banco Mundial, Grupo BID – Banco Interamericano de Desarrollo y/o en las listas públicas nacionales o internacionales emitidas por las autoridades competentes por las conductas de lavado de activos (incluidos sus delitos fuente) y/o financiación del terrorismo o sean condenados mediante sentencia de última instancia emitida por autoridades en Colombia o en el exterior, por Financiación al terrorismo, lavado de activos, sus delitos fuente o por extinción de dominio dirigido contra el patrimonio de su empresa; j) Si a cualquiera de las partes se le hace efectivo un programa de limitación de suministro; k) La no suscripción de las garantías establecidas en la condición décima de la minuta; l) La cesión parcial o total del contrato, sin previa autorización expresa y escrita de la otra parte; m) Cuando se presenten yerros, inconsistencias, discrepancias o falsedades en la documentación e información aportada; n) El hecho de prorrogarse por un período consecutivo mayor a noventa (90) días calendario las condiciones causantes de fuerza mayor, caso fortuito o evento eximente acordados en el presente contrato; o) Cuando el ASIC no realice el registro del presente contrato por razones imputables a una de las partes, la parte que cumpla o se allane a cumplir podrá dar por terminado de manera unilateral el presente contrato, si así lo considera conveniente. Para ello enviará comunicación al ASIC notificándole el hecho.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes se comprometen a cumplir con la capacidad de respaldo para operaciones en el Mercado de Energía Mayorista, en el evento que el COMPRADOR o el VENDEDOR no cumpla con lo señalado en la Resolución CREG 156 de 2012 y las que las modifiquen o sustituyan.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La terminación anticipada del contrato no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las obligaciones previamente contraídas en desarrollo del mismo.

PARAGRAFO TERCERO: En caso de terminación unilateral por incumplimiento, la parte cumplida informará al ASIC y queda facultada para solicitar la terminación del despacho de la relación jurídica de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución CREG 024 de 1995, adicionalmente con lo establecido en la Resolución CREG 038 de 2010 y demás normas que la modifiquen, adicionen y/o sustituyan.

PARAGRAFO CUARTO: También habrá lugar a la terminación unilateral inmediata de la presente relación jurídica por incumplimiento cuando se presenten, respecto de cualquiera de las Partes, el inicio de proceso de liquidación de la sociedad, disolución o intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. La Parte cumplida podrá ejecutar la respectiva garantía para solicitar el pago de la cláusula penal de incumplimiento.

PARÁGRAFO QUINTO: En caso de transformación empresarial de una de las partes, la entidad nueva que llegare a absorber su patrimonio o aquella en la cual continúen radicados los derechos, acciones, bienes y obligaciones patrimoniales vinculados al presente contrato, ocupará o continuará ocupando la posición contractual de la parte reestructurada, sin necesidad del consentimiento de la otra y sin que la suscripción del otrosí que dé cuenta del cambio se considere esencial para que se efectúe la sustitución contractual con plenos efectos entre las partes y ante terceros.

DECIMA SÉPTIMA. INCUMPLIMIENTO: En caso de terminación de la relación jurídica surgida del contrato por las causales a), d), e), f), g), h), i), j), k) y l) señaladas en la cláusula Décima Sexta del presente contrato, la parte que incumpla pagará a la otra a título de pena por incumplimiento, una suma igual al veinte por ciento (20%) del valor por ejecutar del contrato, como estimación anticipada de los perjuicios que le cause. En caso de que el VENDEDOR incumpla y se le de aplicación a este punto, autoriza al COMPRADOR a descontar el valor a que se refiere la misma, de las sumas que le adeude el COMPRADOR. De no ser ello posible, se hará efectiva la garantía de cumplimiento. Si tales sumas no son suficientes el COMPRADOR podrá cobrar el valor de este punto por vía ejecutiva, con base en la presente minuta de contrato, los documentos que se originen de su aceptación y la declaración que haga sobre el incumplimiento. Lo anterior sin perjuicio de que la parte cumplida solicite la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan al valor de este punto. El valor estimado del suministro de energía se calcula como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente. Ambas partes renuncian expresamente al requerimiento exigido en el artículo 1595 del Código Civil para ser constituido en mora.

PARÁGRAFO PRIMERO. Para efectos de dar aplicación a la terminación de la relación jurídica en los términos aquí establecidos, la parte cumplida notificará el incumplimiento a la parte incumplida, la cual tendrá cinco (05) días hábiles para resolver el incumplimiento. Pasado este término sin resolver el incumplimiento, la relación jurídica se dará por terminada de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento adicional o declaración judicial, y la parte cumplida ejercerá su derecho al pago estipulado en la presente cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La parte cumplida informará al ASIC para que éste deje de considerar la relación jurídica surgida del contrato en la comercialización del mercado mayorista de energía, en el evento de darse una terminación anticipada de la misma.

PARÁGRAFO TERCERO. En caso de que el VENDEDOR incumpla y existan obligaciones exigibles entre las partes, el VENDEDOR autoriza al COMPRADOR realizar la compensación de que trata el código civil, en especial, pero sin limitarse a los Cargos por Uso de Distribución Local y Cargos por uso del Sistema de Transmisión Regional.

PARÁGRAFO CUARTO. No constituye incumplimiento por parte del VENDEDOR las fallas en los sistemas de transmisión, pues la calidad, confiabilidad y continuidad, son responsabilidad del operador de red; por lo tanto, el VENDEDOR no es responsable por fallas en el transporte y distribución de energía.

DECIMA OCTAVA. LIQUIDACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA SURGIDA DEL CONTRATO: Las partes se comprometen a reunirse a más tardar el *dd de mmm del aaaa*, con el fin de liquidar la relación jurídica surgida del contrato en las oficinas de ENELAR ESP; si una de las partes no se hace presente la otra liquidará la relación jurídica surgida del contrato, con la información disponible, dando aviso de este hecho a la otra parte, la cual se acogerá a esta liquidación. En el evento que el SIC llegare a modificar la información correspondiente a la energía suministrada reportada para esta relación jurídica surgida del contrato, con posterioridad a la liquidación de la misma, las partes se obligan a realizar los ajustes y pagos que fueren del caso.

DECIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: La validez e interpretación del contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia. Los reclamos de cualquiera de las partes, relacionados con lo pactado en el contrato, deberán ser presentados en forma escrita por la parte inconforme a la otra parte, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la primera ocurrencia del hecho motivo del reclamo, señalando claramente y en detalle sus fundamentos. En el evento de que durante la ejecución del contrato surgieren controversias que no pudieren ser resueltas mediante mecanismos de arreglo directo como la negociación, conciliación o amigable componedor o la transacción o los demás previstos en la Ley 1563 de 2012.

Si pasados cuarenta y cinco (45) días calendario desde el momento en que surja la diferencia, las partes no han podido llegar a un acuerdo sobre la misma, se dará por suspendida la etapa de arreglo directo, se aplicará lo establecido en la Resolución CREG 067 de 1998. Si la CREG se declara incompetente para resolver el asunto materia de la controversia las partes acudirán a la jurisdicción competente.

PARÁGRAFO PRIMERO: En apego a la autonomía de la voluntad de las partes, se fija la posibilidad de que las partes, dadas las condiciones de precio del mercado y que puedan afectar de manera directa la relación jurídica, se pueda generar un escenario de revisión de dichas condiciones y llegar a un acuerdo de voluntades.

VIGÉSIMA. CLÁUSULA PENAL: De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, LAS PARTES convienen que en caso de incumplimiento de una de ellas en las obligaciones del contrato, o de la terminación del mismo por hechos imputables a esta, LA PARTE responsable pagará a la OTRA PARTE, en calidad de cláusula penal, la suma a la que refiere la cláusula décima séptima del presente contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA. CESIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA SURGIDA DEL CONTRATO: Cualquiera de las partes podrá ceder la relación jurídica surgida del contrato en todo o en parte, o subcontratar la realización de su objeto, con la autorización previa y escrita de la otra parte a la dirección de domicilio o correo electrónico expuesto en la cláusula Vigésima tercera. La parte solicitante deberá informar con dos (02) meses de antelación la propuesta de inicio de la cesión.

PARÁGRAFO PRIMERO: Será requisito de aceptación de la cesión que el cesionario tenga calidades tales que ofrezca suficiente garantía o respaldo del cumplimiento de las obligaciones a cargo del cedente, en las mismas condiciones iniciales convenidas.

VIGÉSIMA SEGUNDA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El VENDEDOR declara que para la celebración del contrato no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la Constitución y la Ley. Si llegase a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el VENDEDOR, ésta cederá la relación jurídica surgida del contrato, previa autorización escrita del COMPRADOR o, si ello no fuere posible o autorizado, renunciará a su ejecución.

VIGÉSIMA TERCERA. – TÉRMINOS DE RESPUESTA A SOLICITUDES. - Existirá un término de hasta quince (15) días hábiles para contestar las inquietudes que se planteen las partes por escrito. Todas las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar debido a la presente relación jurídica surgida del contrato serán remitidas por las partes así: EL VENDEDOR: _____, Dirección _____, Teléfono No _____ Fax No. _____ Email _____; EL COMPRADOR: Gerencia General, dirección: Carrera 22 No. 22-46 Barrio 7 de julio, Arauca – Arauca, Teléfono No (607) 8852495, Fax No (607) 8856329, Email gerencia@enelar.com.co.

VIGÉSIMA CUARTA. EXISTENCIA: La existencia de la relación jurídica surgida del contrato, se encontrará sujeta a la condición suspensiva de que se constituya la garantía de cumplimiento y a la entrega del pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones por parte del VENDEDOR y por parte del COMPRADOR de la entrega del pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones.

VIGÉSIMA QUINTA. REGISTRO DEL CONTRATO Y EXIGIBILIDAD: Una vez firmado el contrato, y se haya constituido la Garantía de Cumplimiento, el COMPRADOR gestionará ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) el registro de la relación jurídica surgida del contrato dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato de acuerdo con lo estipulado en la Resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que la modifiquen o deroguen. Este registro tendrá como efecto primordial el de permitir al ASIC conocer el manejo comercial de los involucrados en el suministro y hacer que se sometan a todas las reglas y procedimientos relacionados con el objeto del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si por cualquier causa imputable a EL VENDEDOR el contrato no se puede registrar o no se puede despachar durante su ejecución, se hará efectiva la Garantía de Cumplimiento mencionada en la cláusula decima de este contrato que ampara este riesgo, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a las mismas y no cubiertos por el valor de la Garantía de Cumplimiento.

Estará a cargo de ENELAR ESP otorgar los mecanismos necesarios de cubrimiento para las transacciones en el mercado mayorista de energía en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto contratado.

VIGÉSIMA SEXTA. DESPLAZAMIENTO: La relación jurídica surgida del contrato, no desplazará otras relaciones jurídicas o contratos existentes, ni será desplazada por cualquier otra relación jurídica que exista posteriormente para el COMPRADOR o por contratos para el mismo período y mercado.

VIGÉSIMA SEPTIMA. DOMICILIO Y COMUNICACIONES: Las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Arauca en el departamento de Arauca. Todas las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar en razón del presente contrato serán remitidas directamente a los representantes legales de las partes o a quienes ellos designen.

VIGÉSIMA OCTAVA. - CUMPLIMIENTO DE NORMAS ANTICORRUPCION. LAS PARTES se comprometen durante la vigencia de la relación jurídica surgida de la oferta a efectuar un manejo adecuado y transparente del origen y uso de los bienes y/o recursos destinados al objeto de la presente oferta, con fundamento en los principios de honestidad, eficiencia, eficacia y legalidad, y a respetar la normativa jurídica y reglamentaria vigente y aplicables a las partes, establecidas en el ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia de actos contra la Corrupción, Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y Extinción de Dominio, especialmente las leyes: (i) Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción de Colombia (en lo aplicable atendiendo la naturaleza jurídica de las partes); (ii) Ley 1778 de 2016 sobre Responsabilidad Administrativa por Soborno Transnacional y las normas que la reglamenten, adicionen o sustituyan; (iii) Ley Estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por su nombre en Inglés), (iv) Ley Canadiense de Corrupción de Servidores Públicos Extranjeros (CFPOA por su nombre en Inglés), y (v) Ley Británica Anti Soborno (UKBA por su nombre en Inglés). Las Partes acuerdan y se obligan a que durante la celebración y ejecución del Negocio Jurídico, ni éstas, ni los contratistas o sus trabajadores ofrecerán, prometerán, aceptarán o darán directamente o a través de interpuesta persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a ningún servidor público o funcionario del Estado colombiano o de un Estado extranjero, o a particulares, con el fin de iniciar, obtener o retener cualquier negocio, ventaja o actividad asociada al Negocio Jurídico. Así mismo, las Partes y quienes actúen en su representación, ni directa ni indirectamente podrán ofrecer, prometer, aceptar dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva entre ellos, para recibir cualquier tipo de ventaja comercial, relacionada directa o indirectamente con la ejecución del Negocio Jurídico, ya sea a nombre propio o de la otra parte.

Las partes certifican que a la fecha de perfeccionamiento de la presente relación jurídica, ni ellas, sus socios con participación superior al 5%, sus administradores, representantes legales o cualquier aportante de recursos bajo cualquier título, están incluidas en la lista OFAC (Clinton), ni se encuentran vinculadas formalmente (imputación de cargos) ni han sido condenados penalmente en última instancia por lavado de activos, corrupción, financiación del terrorismo o cualquiera de sus delitos subyacentes y se obligan a reportarlo a la otra parte en caso que ello suceda durante la ejecución del negocio jurídico.

VIGÉSIMA NOVENA. CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE CONTROL AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: LAS PARTES se sujetan a las normas vigentes y aplicables sobre prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo (art. 323 del Código Penal o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique y demás normas y resoluciones que regulan la materia, aplicables a las partes). Las Partes declaran que tanto los recursos utilizados en la ejecución del Negocio Jurídico como sus ingresos, provienen de actividades y fuentes lícitas y se compromete a no utilizar al OFERENTE o al Negocio Jurídico celebrado con éste como vehículo para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos en desarrollo de actividades ilícitas. El incumplimiento a esta estipulación faculta a la parte cumplida para poner fin inmediato a la relación contractual sin que haya lugar a pago de ningún tipo de indemnización por daños y/o perjuicios a favor de la parte incumplida. Igualmente, las partes, ante el conocimiento de la ocurrencia de esta falta, tendrán la obligación de poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes para que realicen la correspondiente investigación”

TRIGÉSIMA. CONFIDENCIALIDAD: Las partes declaran y reconocen como información confidencial y se obligan a mantener en confidencialidad toda la información y material que se entreguen en relación con el Contrato (“Información Confidencial”), durante toda la vigencia del Contrato y hasta dos años después de terminado, cualquiera sea la causa de su término, no pudiendo bajo ninguna circunstancia utilizar en cualquier forma la Información Confidencial que le hubiera sido entregada por la otra parte o a la cual hubiere tenido acceso, para un fin distinto del cumplimiento de las obligaciones bajo este Contrato. Asimismo, deberá responder por los daños y perjuicios que ocasione el incumplimiento de esta obligación, en el marco de las disposiciones de limitación de responsabilidad. Igualmente, las partes aseguran la confidencialidad de la información y registros que componen las bases de datos de la otra parte, cuando la utilización de ésta dependa de una de ellas.

En consecuencia, y además de lo señalado precedentemente, las partes se obligan por este acto a proteger la Información Confidencial de la otra parte del mismo modo en que protegen la confidencialidad de la información de su propiedad de similar naturaleza, tomando todas las medidas de resguardo razonables correspondientes y garantiza que, tanto su personal como el de las empresas que eventualmente subcontrate, guardarán reserva y confidencialidad respecto de los trabajos, antecedentes, documentos, operaciones, bases de datos, o cualquier tipo de Información Confidencial de que tomen conocimiento con motivo de este Contrato, y a disponer que se consignen obligaciones similares en los respectivos contratos de trabajo. Respecto de los antecedentes antes mencionados que deban eliminarse, éstos no podrán ser entregados a los servicios de aseo o terceros, sin que previamente hayan sido destruidos mediante sistema que impida absolutamente su lectura o comprensión.

No se considera violación de la confidencialidad: i) Cuando la información suministrada deba ser entregada por orden de autoridad judicial o administrativa; ii) Cuando la información sea de conocimiento público, por causas no imputables a la parte receptora de la información; iii) cuando la información suministrada deba ser entregada por orden de autoridad judicial o administrativa o en cumplimiento de lo dispuesto en la regulación vigente.

TRIGÉSIMA PRIMERA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Se entiende para todos los efectos, que, con la suscripción del contrato, ambas partes manifiestan su autorización para realizar el tratamiento de los datos personales. En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales, especialmente la ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 y demás normas que los modifiquen y/o adicione y/o sustituyan, con el fin de garantizar el derecho a conocer, actualizar, rectificar, y suprimir la información que sea almacenada en bases de datos, ambas partes autorizan realizar el tratamiento de sus datos personales directamente o a través de terceros encargados de dicho tratamiento, con la finalidad de ejecutar las diversas actividades relacionadas con el Negocio Jurídico. Por tratamiento de datos se entiende cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como, la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión, transferencia o supresión

TRIGÉSIMA SEGUNDA. CONFLICTO DE INTERESES: Las partes declaran bajo la gravedad del juramento que, ni ellas, ni sus subcontratistas vinculados al negocio jurídico, empleados y directivos vinculados al negocio jurídico, representantes legales o administradores están incurso en situaciones o relaciones que puedan configurar conflictos de interés con respecto de la otra parte, sus accionistas con participación superior al 5%, directivos y empleados vinculados al negocio jurídico, representantes legales o administradores. Por “conflicto

de interés" se entiende cualquier situación en la que una de las partes, directamente o a través de terceros, se encuentre en situaciones que reduzcan su independencia u objetividad, se vea abocado a la toma de una decisión y/o a alternativas de conducta, donde tiene la posibilidad de elegir entre el interés del Negocio Jurídico o el de la otra parte, y su interés personal o el de tercera persona. En caso de encontrarse en algunas de las etapas del Negocio Jurídico en un conflicto de interés sobreviniente, ante una situación que pueda ser constitutiva de conflicto de interés o ante situación que pueda generar duda sobre la existencia de un conflicto de interés relacionado con la otra parte, inmediatamente, después de conocido, la parte que presente el conflicto de interés, debe reportar tal situación en el caso a la otra parte mediante comunicación escrita en los términos de la Cláusula Vigésima Segunda de este contrato. La omisión de esta obligación por alguna de las partes constituye causal de terminación unilateral a favor de la parte cumplida, de acuerdo con lo establecido en el presente Negocio Jurídico, sin que la parte incumplida tenga derecho a indemnización alguna.

TRIGÉSIMA TERCERA. PROTECCION DE LA COMPETENCIA: Las partes, sus representantes legales y empleados vinculados al contrato y sus miembros de la junta directiva, se obligan durante la ejecución del presente contrato a abstenerse de efectuar actos, acuerdos o prácticas que tengan la capacidad, el propósito o el efecto de violar el régimen de promoción de la libre competencia, incluyendo, prácticas comerciales restrictivas y de competencia desleal, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico colombiano, en especial en lo establecido en la Resolución CREG 080 de 2019 o norma que la modifique, sustituya o adicione. Las partes se obligan a informar a la otra parte cualquier vinculación a una investigación formal o sanción por conductas violatorias de las normas sobre protección de la libre competencia mediante comunicación escrita en los términos de la Cláusula Vigésima Segunda de este contrato. Las partes se obligan a responder ante la otra Parte o cualquier tercero afectado por los perjuicios causados derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente cláusula y constituye causal de terminación a favor de la parte cumplida si se demuestra que las violaciones a la regulación mencionada se encuentran asociadas a la ejecución del presente contrato, sin que exista derecho a indemnización alguna a favor de la parte incumplida.

TRIGÉSIMA CUARTA. COMPROMISO EN CONTRA DEL TRABAJO INFANTIL Y CONDICIONES DE TRABAJO FORZOSO: En el desarrollo de su empresa, las partes se comprometen a no contratar y/o vincular a menores de edad, en cumplimiento a la regulación colombiana sobre la materia y a los convenios internacionales en materia de políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil ratificados por Colombia y demás normas que consagran los derechos de los niños. Igualmente, declaran que protegen los derechos básicos de la infancia. Declaran que, al interior de sus empresas, han implementado todos los controles necesarios para evitar cualquier condición de trabajo forzoso.

TRIGÉSIMA QUINTA. BUENAS PRÁCTICAS EN TEMAS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: Las partes declaran que, durante la vigencia de la presente relación jurídica, implementarán todas las medidas posibles para tener buenas prácticas en temas de salud y seguridad en el trabajo, y que se encuentran en trabajo constante por tener mejoras y obtener así, los mejores estándares de calidad relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo. Adicionalmente, cumplen con las normas aplicables en Colombia sobre esta materia.

TRIGÉSIMA SEXTA. DECLARACIONES: El VENDEDOR declara que: (i) Tiene poder legal para firmar éste contrato, (ii) El contrato y la relación jurídica surgida del mismo, compromete única y totalmente a la empresa que legalmente representa, (iii) Ha estudiado cuidadosamente los documentos de la invitación a ofrecer y renuncian a cualquier reclamación por desconocimiento o errónea interpretación de los mismos, (iv) Ha revisado detenidamente el contrato y declara que ésta no contiene ningún error u omisión, (v) Declara no encontrar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades legales, (vi) Ha preparado oferta con fundamento en las siguientes adendas y aclaraciones a la invitación a ofrecer (Si los hubiera):

No _____ de _____ fecha _____
No _____ de _____ fecha _____

Suministra igualmente, la siguiente información:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: _____
DIRECCIÓN: _____
CIUDAD: _____
TELÉFONO: _____
CORREO ELECTRÓNICO: _____
NIT: _____

Para constancia se firma en _____ a los _____ (____) días del mes de _____ del año dos mil veintiséis (2026).

EL COMPRADOR
Representante Legal
Empresa de Energía de Arauca E.S.P.

EL VENDEDOR
Representante Legal
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANEXO 4: PAGARE Y CARTA DE INSTRUCCIONES
PAGARE No. _____ A LA ORDEN DE _____.
CONTRATO ENELAR No. _____
COMPRADOR

EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P., domiciliada en Arauca, identificada con el Nit. 892099499-3, representada legalmente por XXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. XXXXXXXXX, de XXXXXXXX, personería que se acredita mediante el certificado de existencia y representación expedido por la Secretaría General de esta Empresa, quien en adelante se denominará **EL DEUDOR. Declaro:**

PRIMERO: Que en virtud del presente título valor, **EL DEUDOR** pagará de manera incondicional, irrevocable e indivisible a la orden de __. o a quien represente sus derechos, en las instalaciones del domicilio de

_____, ubicadas hoy en la _____, de _____, el día _____ () del mes de ____ del _____ año _____, la suma de _____

_____ pesos colombianos (\$ _____ moneda corriente), más los intereses moratorios sobre el capital en mora, desde el día del vencimiento hasta el día que dicho capital sea pagado efectivamente, a la tasa máxima legal permitida, sin exceder los límites legales.

SEGUNDO: En caso de incumplimiento en el pago de la suma indicada en el numeral PRIMERO del presente pagaré, **EL DEUDOR** reconocerá y pagará a __, sobre tal suma, intereses moratorios a la tasa máxima legalmente permitida y certificada por la Superintendencia Financiera en la fecha del pago efectivo, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de este pagaré y hasta el día en que tal suma sea efectivamente pagada.

TERCERO: EI DEUDOR renuncia expresamente a toda clase de requerimiento judicial o extrajudicial para ser constituido en mora.

CUARTO: Que los valores que por concepto de Impuesto de Timbre se generen, serán de cargo de **EL DEUDOR**, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 519 del Estatuto Tributario.

QUINTO: Que todos los costos y gastos en los que incurra _____, para hacer efectivo este pagaré, serán de cargo de **EL DEUDOR**. En caso de cobro judicial, serán a cargo de **EL DEUDOR** las sumas que determine el juez competente por costas y gastos del proceso

SEXTO: _____, podrá declarar insubsistentes los plazos de la obligación a cargo de **EL DEUDOR** o de las cuotas que constituyen el saldo y exigir su pago inmediato, judicial o extrajudicialmente, en los siguientes casos: a) Cuando **EL DEUDOR** incurra en mora en el pago de cualquiera de las obligaciones de pago derivadas de la relación jurídica surgida del contrato No. _____ suscrito el día _____ de _____ de _____ según aplique; b) Cuando **EL DEUDOR** inicie trámite de liquidación obligatoria. c) En los demás casos autorizados por la Ley

SEPTIMO: - EI DEUDOR excusa el protesto de este título valor. Este Pagaré en Blanco debe ser diligenciado de acuerdo con lo estipulado en la Carta de Instrucciones anexa al mismo.

Para constancia se firma en _____ a los _____ () días del mes de _____.

Representante Legal

ENELAR E.S.P.

Gerente

CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ EN BLANCO No. XXX
CONTRATO No. XXXXXXXX
COMPRADOR

Señores
Dirección _____
Ciudad _____

Por medio de la presente y actuando en mi calidad de Representante Legal de EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P., empresa de servicios públicos domiciliarios, legalmente constituida, con domicilio en la ciudad de Arauca, todo lo cual se acredita con el certificado de existencia y representación expedido por la Secretaría General de la Empresa, autorizo expresa e irrevocablemente a _____ para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 622 del Código de Comercio, proceda a llenar los espacios en blanco que presenta el Pagaré a la orden, identificado con el No. _____ - Contrato No. _____, que hemos otorgado a su favor, y el cual se encuentra adjunto a la presente, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

La cuantía del Pagaré será igual al valor de todas las obligaciones de pago exigibles que resulte a deber EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. a _____ al momento de ser llenados los espacios dejados en blanco, en virtud del Contrato No. _____, suscrito entre las partes el _____.

1. Los espacios dejados en blanco se llenarán por _____, en caso de que EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. incurra en una de las siguientes causales: a) El incumplimiento total o parcial, de cualquiera de las obligaciones derivadas del Contrato No. _____, dentro de los plazos estipulados para los correspondientes pagos. b) Cuando el pago se realice mediante cheque y el mismo resulte devuelto por cualquier causal imputable a EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. c) también podrá ser llenado, para hacer valer la cláusula penal descrita en la cláusula vigésima de la minuta contractual.
2. La fecha de creación del Pagaré será aquella en la cual se diligencien los espacios dejados en blanco y el mismo será exigible a la vista o en la fecha que establezca _____.
3. El lugar de pago será en las instalaciones del domicilio de _____, ubicadas hoy en la _____.
4. El Pagaré en blanco será devuelto una vez EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. cumpla en su totalidad con las obligaciones de pago derivadas del contrato No. _____.

Para constancia, se firma en _____ a los _____ () días del mes de _____ de _____.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gerente

Cédula de Ciudadanía No. XXXXXXXX, de XXXXXXXX

PAGARE No. _____ A LA ORDEN DE _____.
CONTRATO ENELAR No. _____

OFERENTE / VENDEDOR

EL VENDEDOR XXXXXXXXXXXX., domiciliado en xxxxx, identificado con el Nit. XXXXXXXXXXXX, representada legalmente por XXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. XXXXXXXXXXXX, de XXXXXXXX, personería que se acredita mediante el certificado de existencia y representación expedido por la Secretaría General de esta Empresa, quien en adelante se denominará **EL DEUDOR. Declaro:**

PRIMERO: Que en virtud del presente título valor, **EL DEUDOR** pagará de manera incondicional, irrevocable e indivisible a la orden de __, o a quien represente sus derechos, en las instalaciones del domicilio de _____, ubicadas hoy en la _____, de _____, el día _____ () del mes de _____ del año _____, la suma de _____ pesos colombianos (\$ _____ moneda corriente), más los intereses moratorios sobre el capital en mora, desde el día del vencimiento hasta el día que dicho capital sea pagado efectivamente, a la tasa máxima legal permitida, sin exceder los límites legales.

SEGUNDO: En caso de incumplimiento en el pago de la suma indicada en el numeral PRIMERO del presente pagaré, **EL DEUDOR** reconocerá y pagará a __, sobre tal suma, intereses moratorios a la tasa máxima legalmente permitida y certificada por la Superintendencia Financiera en la fecha del pago efectivo, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de este pagaré y hasta el día en que tal suma sea efectivamente pagada.

TERCERO. - EI DEUDOR renuncia expresamente a toda clase de requerimiento judicial o extrajudicial para ser constituido en mora.

CUARTO: Que los valores que por concepto de Impuesto de Timbre se generen, serán de cargo de **EL DEUDOR**, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 519 del Estatuto Tributario.

QUINTO: Que todos los costos y gastos en los que incurra _____, para hacer efectivo este pagaré, serán de cargo de **EL DEUDOR**. En caso de cobro judicial, serán a cargo de **EL DEUDOR** las sumas que determine el juez competente por costas y gastos del proceso

SEXTO: _____, podrá declarar insubsistentes los plazos de la obligación a cargo de **EL DEUDOR** o de las cuotas que constituyen el saldo y exigir su pago inmediato, judicial o extrajudicialmente, en los siguientes casos: a) Cuando **EL DEUDOR** incurra en mora en el pago de cualquiera de las obligaciones de pago derivadas de la relación jurídica surgida del contrato No. _____ suscrito el día _____ de _____ de _____ según aplique; b) Cuando **EL DEUDOR** inicie trámite de liquidación obligatoria. c) En los demás casos autorizados por la Ley

SEPTIMO: - EI DEUDOR excusa el protesto de este título valor. Este Pagaré en Blanco debe ser diligenciado de acuerdo con lo estipulado en la Carta de Instrucciones anexa al mismo.

Para constancia se firma en _____ a los _____ () días del mes de _____.

EL DEUDOR, XXXXXXXX

Gerente

Cédula de Ciudadanía No. XXXXXXXX, de XXXXXXXX

CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ EN BLANCO No. XXX
CONTRATO No. XXXXXXXX
OFERENTE / VENDEDOR

Señores
Dirección _____
Ciudad _____

Por medio de la presente y actuando en mi calidad de Representante Legal de OFERENTE O EL VENDEDOR XXXXXXXXX., legalmente constituida, con domicilio en la ciudad de XXXXX, todo lo cual se acredita con el certificado de existencia y representación expedido por la Secretaría General de la Empresa, autorizo expresa e irrevocablemente a ENELAR E.S.P. para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 622 del Código de Comercio, proceda a llenar los espacios en blanco que presenta el Pagaré a la orden, identificado con el No. X - Contrato No. _____, que hemos otorgado a su favor, y el cual se encuentra adjunto a la presente, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

La cuantía del Pagaré será igual al valor de todas las obligaciones de pago exigibles que resulte a deber el OFERENTE O VENDEDOR a ENELAR E.S.P. al momento de ser llenados los espacios dejados en blanco, en virtud del Contrato No. _____, suscrito entre las partes el _____.

1. Los espacios dejados en blanco se llenarán por _____, en caso de que EL OFERENTE O VENDEDOR incurra en una de las siguientes causales: a) El incumplimiento total o parcial, de cualquiera de las obligaciones derivadas del Contrato No. _____, en especial, las contenidas en la cláusula DECIMA Y DECIMA CUARTA DEL CONTRATO. también podrá ser llenado, para hacer valer la cláusula penal descrita en la cláusula vigésima de la minuta contractual.
2. La fecha de creación del Pagaré será aquella en la cual se diligencien los espacios dejados en blanco y el mismo será exigible a la vista o en la fecha que establezca _____.
3. El lugar de pago será en las instalaciones del domicilio de _____, ubicadas hoy en la _____.
4. El Pagaré en blanco será devuelto al oferente o vendedor, una vez cumpla en su totalidad con las obligaciones de pago derivadas del contrato No. _____.

Para constancia, se firma en _____ a los _____ () días del mes de _____ de _____.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gerente

Cédula de Ciudadanía No. XXXXXXXX, de XXXXXXXX

NOTA 1. El formato deberá ser adecuado según para la etapa del proceso en que se presente. (seriedad o cumplimiento)

NOTA 2 En caso de presentarse para garantizar la seriedad de la oferta, el numeral 1 de la presente carta de instrucciones, deberá garantizar los riesgos descritos en el numeral 6 del anexo 1 del pliego de condiciones. REQUISITOS HABILITANTES

CARTA DE CREDITO STAND-BY, FORMATO ESTÁNDAR EN ESPAÑOL (DE REFERENCIA)

Carta de Crédito Stand-by No. _____

Ciudad, Colombia a _____ de _____ del 20__

(nombre y domicilio completo de (ENELAR) el beneficiario)

_____,
_____. Presente.

Banco....., emite la Carta de Crédito Stand-by No. _____, **a favor de** _____, hasta por un importe que no exceda la cantidad de COP ó USD ó EUR **(detallar importe en número y letra)** con vencimiento el _____ de _____ del 20__, en las oficinas del Banco Emisor ubicadas en _____.

Esta Carta de Crédito es emitida para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que asuma **(nombre y domicilio del ordenante y solicitante del crédito)**, en el marco del contrato No. _____ que a continuación se detallan: **(detallar las obligaciones contractuales pactadas con el beneficiario)**.

Esta Carta de Crédito es disponible a la vista contra la presentación del original o copia de uno o más requerimientos de pago del Beneficiario presentados conforme al formato que acompaña a la presente Carta de Crédito, acompañado(s) del original o copia de esta Carta de Crédito y, en su caso, sus respectivas modificaciones.

El Requerimiento de Pago deberá presentarse en las oficinas del Banco Emisor ubicadas en _____, a la atención del Departamento de Comercio Exterior, en o antes de la fecha de vencimiento de la Carta de Crédito, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes, en días hábiles bancarios, entendiéndose por tales los que señala la Superintendencia Bancaria.

El Banco Emisor se compromete irrevocablemente con el Beneficiario a honrar los Requerimientos de Pago presentados por el Beneficiario, siempre y cuando dichos Requerimientos de Pago sean debidamente presentados en cumplimiento con los términos y condiciones de esta Carta de Crédito en o antes de la fecha de vencimiento, de acuerdo a las instrucciones que el Beneficiario señale en el Requerimiento de Pago, a más tardar el **(3er, 4o, 5o)** _____ día hábil bancario contado a partir del día siguiente al de la presentación del mismo.

Los Requerimientos de Pago, en su conjunto, no podrán rebasar el Importe Máximo Garantizado.

En caso de que un Requerimiento de Pago no cumpla con los términos y condiciones de esta Carta de Crédito, el Banco Emisor deberá dar aviso por escrito al Beneficiario del rechazo de la presentación, especificando todas las discrepancias en las cuales ha basado su rechazo. Dicho aviso podrá ser entregado al Beneficiario a más tardar el séptimo día hábil siguiente a aquel en que se haya hecho la presentación, mediante su envío al correo electrónico o entrega en el domicilio que el Beneficiario señale para tal fin al Banco Emisor, en el propio Requerimiento de Pago.

El Beneficiario podrá volver a presentar un nuevo Requerimiento de Pago que cumpla con los términos y condiciones de esta Carta de Crédito, siempre y cuando dicho Requerimiento de Pago se presente dentro de la vigencia de la Carta de Crédito.

(Cláusula OPCIONAL de renovación automática) La Carta de Crédito se renovará automáticamente por períodos adicionales y consecutivos de **(citar periodicidad, por ejemplo: 1 año)** a menos que seis (6) meses antes del vencimiento el Banco Emisor notifique por escrito al beneficiario que la Carta de

Crédito no se renovará, en cuyo caso, el beneficiario podrá presentar un Requerimiento de Pago final hasta por el saldo total disponible de esta Carta de Crédito, indicando que está requiriendo el pago debido a que la Carta de Crédito no se amplió en su vigencia o no ha recibido otra garantía que sustituya la presente Carta de Crédito.

La presente Carta de Crédito permite disposiciones parciales y presentaciones múltiples.

Todas las comisiones y gastos generados por esta Carta de Crédito serán por cuenta del Ordenante.

Esta Carta de Crédito está sujeta a los Usos Internacionales relativos a los Créditos Contingentes, publicación No. 590 de la Cámara de Comercio Internacional ("ISP 98"), *(opcional: y en lo no previsto en estas reglas, aplicará la ley de la República de Colombia).*

Banco _____

Condiciones de las garantías emitidas por entidades bancarias.

Las garantías deberán otorgarse con cartas de crédito *Stand-by* emitidas por entidades bancarias, las cuales deberán reunir los siguientes requisitos:

- La carta de crédito *Stand-by* deberá indicar expresamente, que está sujeta a las reglas ISP98, Publicación 590, de la ICC.
- Deberán ser expedidas por establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuenten con una calificación vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia. Dicha calificación deberá corresponder a la máxima calificación para el corto plazo y como mínimo la segunda mejor calificación para el largo plazo, según las escalas utilizadas por la sociedad calificadora que la otorga.
- Cuando las garantías sean emitidas por un banco del exterior, éstas deberán ser confirmadas por un establecimiento bancario en Colombia que cumpla con los criterios definidos anteriormente. Así mismo, cuando se trate de una carta crédito *Stand-by* bajo la estructura de una contragarantía, el banco emisor en Colombia deberá cumplir con dichos criterios.
- Deberán otorgarse en español (ver formatos de referencia de crédito *Stand-by*).
- La carta de crédito *Stand-by* deberá otorgarse dentro del término establecido en los pliegos de condiciones y el contrato, y estar vigente por el término de ejecución del mismo y hasta tres (3) meses después de finalizado el plazo de ejecución. Podrá ser constituida por períodos de mínimo un (1) año y máximo cinco (5) años, sin generar obligatoriedad de renovación por parte de la entidad financiera, para las siguientes vigencias, para lo cual tanto la entidad financiera, como EL VENDEDOR deberán informar a ENELAR, con seis (6) meses de anticipación al vencimiento de la garantía, la no renovación, lo cual no será causal de incumplimiento del contrato y/o afectación de la última garantía constituida. El VENDEDOR deberá garantizar con otra garantía bancaria, sus obligaciones contractuales en las mismas condiciones establecidas en los pliegos de condiciones. Este aviso no afecta la garantía de la etapa o período contractual en ejecución. Si la entidad financiera no da el aviso con la anticipación mencionada y EL VENDEDOR no obtiene una nueva garantía; el garante queda obligado a garantizar la etapa del contrato o el período contractual subsiguiente.
- La renovación de la garantía de cumplimiento se deberá realizar con una anticipación de tres (3) meses a la fecha de vencimiento de la garantía vigente.
- En los casos en que se otorgue la carta de crédito *Stand-by* para amparar la seriedad de la oferta, EL COMPRADOR podrá solicitar la carta de compromiso del banco, para expedir las garantías contractuales.

- **La garantía deberá ser incondicional.** No se deben exigir requisitos o formalidades adicionales a la reclamación presentada en el idioma de expedición de la garantía. En consecuencia, no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el acompañamiento del original o copia de esta Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple presentación acompañada de la manifestación de “Beneficiario” sobre el monto del incumplimiento.
- Se deberá indicar la sucursal del banco en la que se deberá presentar la reclamación.
- El banco deberá pagar la suma garantizada a más tardar en los 4 días bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago.
- La garantía es disponible mediante pagos parciales y múltiples, hasta completar el monto total de la misma.
- La carta de crédito Stand-by estará vigente como se indica, sin perjuicio de los cambios que se realicen por el Banco a petición del ordenante, los cuales deberán estar previamente aprobados por el beneficiario de la carta de crédito Stand-by.
- La carta de crédito Stand-by deberá especificar, la fecha de emisión, la vigencia, la cobertura que otorga, el valor garantizado, así como el número del proceso de contratación en el caso de la garantía de seriedad o el número del contrato garantizado para las garantías de cumplimiento.
- Cuando por políticas del banco emisor, no sea posible expedir la garantía por un periodo superior a 360 días calendario y el contrato tenga una vigencia superior, la carta de crédito Stand-by deberá indicar expresamente la posibilidad de renovación automática por periodos sucesivos hasta cubrir el plazo contractual y mínimo tres (3) meses más, salvo que el banco antes de los seis (6) meses anteriores al vencimiento decida no renovar la garantía, en cuyo caso EL VENDEDOR deberá expedir una nueva carta de crédito con las condiciones aquí exigidas. De no hacerlo antes de los tres (3) meses previos al vencimiento del contrato, se entenderá como un incumplimiento contractual que dará lugar a hacer exigible la carta de crédito Stand-by.

ANEXO 5: CARTA DE PRESENTACION.

Lugar y fecha:

Señores

EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. - ENELAR E.S.P.

Carrera 22 N° 22-46 Barrio 7 de Julio

Arauca - Arauca

Asunto: Presentación de oferta para la Invitación Pública N° CP-ENIC2026-003; cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO AL MERCADO REGULADO DE ENELAR E.S.P.; para los periodos comprendidos entre el 01 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2029."

Cordial saludo,

El suscrito _____, identificado (a) con la cédula de ciudadanía N° expedida en _____, actuando en nombre y representación de _____, con NIT. _____, manifiesto que de acuerdo con las condiciones que se estipulan en el Pliego de Condiciones de la Solicitud Pública de Ofertas N° CP-ENIC2026-003 y después de haber examinado cuidadosamente las características del suministro de energía especificadas en dicho Pliego y en sus anexos, y luego de haber recibido las aclaraciones solicitadas; declaro lo siguiente:

1. Que aceptamos las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en su integridad, y por ello presentamos la presente oferta para el suministro de energía eléctrica al mercado regulado de la EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. – ENELAR E.S.P. durante el(los) periodo(s) comprendido(s) entre _____.
2. Que de ser favorecidos, nos comprometemos a presentar la documentación requerida y devolveremos a ENELAR E.S.P. el contrato firmado a más tardar trece (13) días hábiles después de la fecha de la audiencia pública y dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes de la formalización de los contratos entregaremos a ENELAR las plantillas para su registro ante el ASIC, y, en todo caso, atendiendo los plazos previstos en el cronograma de la convocatoria; entendiéndose que de acuerdo con el Código de Comercio, una vez aceptada la oferta, surgen las obligaciones contractuales para las partes y queda claro que el registro operará como requisito para su control, inscripción y ejecución ante el ASIC.
3. Que ejecutaremos el contrato por el precio, en los plazos y con los términos establecidos en el Pliego de Condiciones.
4. Que mantendremos válida nuestra oferta por el término de cuarenta (45) días calendario contados a partir de la fecha de entrega de las propuestas y los requisitos habilitantes, y procederemos a ampliar su validez y la vigencia de Garantía de Seriedad si se diere el supuesto contemplado en este pliego.
5. Que no nos hallamos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consignadas en la ley y que de sobrevenir alguna de ellas cederemos el contrato, previa autorización escrita de EL COMPRADOR y que de no ser posible la cesión, renunciaremos a continuar su ejecución.

6. Que la información contenida en nuestra oferta es exacta y veraz, y que aportaremos las pruebas que ENELAR E.S.P. considere necesarias para verificar su exactitud y en caso de no ser ello satisfactorio para ENELAR E.S.P. conforme a las exigencias de los documentos de esta contratación, aceptamos que nuestra propuesta sea desestimada.
7. Que en caso de salir favorecida nuestra oferta, presentaremos ante ENELAR E.S.P.; las garantías de cumplimiento en los tiempos y condiciones establecidos en los pliegos de la convocatoria.
8. Que la empresa que represento da cumplimiento a toda normatividad vigente sobre los Derechos de Infancia, en consecuencia, no se cuenta en la nómina con personal menor de edad, con el fin de proteger a los niños y jóvenes de la explotación económica y de realizar ningún trabajo que pueda interferir en su educación o que sea peligroso para su salud física, mental, espiritual o para su desarrollo social.
9. Que la empresa que represento ha tomado medidas requeridas mediante las cuales se reconocen y aplican los principios rectores de los derechos humanos y de las libertades públicas a que se refiere la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Atentamente,

Nombre del PROPONENTE: _____

NIT del PROPONENTE: _____

Código de Verificación de la Cámara de Comercio: _____

Dirección completa: _____

Teléfono fijo: (____) _____

Celular No: _____

Nombre del responsable de gestionar la Oferta: _____

Teléfono del responsable: _____

Correo electrónico del responsable: _____

Nombre del Representante Legal: _____

N° Documento de Identidad del Representante Legal: _____

Fecha de expedición del documento: _____

Lugar de expedición del documento: _____

Firma del Representante Legal